

Общие вопросы ОТ и функционирования СУОТ (пп. А п. 46 ПП РФ № 2464)

Какие темы изучите

Требования охраны труда

- Что должны знать об охране труда работодатели и работники

Стратегия безопасности

- Как сформировать культуру производственной безопасности

Система управления охраной труда

- СУОТ: для чего и как применять в компании
- Как организовать безопасность на рабочих местах
- Режим труда и здоровье работников

Несчастные случаи

- Несчастные случаи на работе: оперативно реагируем и снижаем травматизм

1. Требования охраны труда

Какие правила охраны труда соблюдать работодателю и работнику, чтобы не нарушать закон

За что отвечает работодатель

Обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагается на работодателя ([ст. 214 ТК РФ](#)). Обязанность соблюдать требования охраны труда – на работников. Это одна из гарантий, что с работником не произойдет несчастный случай.

За что отвечает работник

Итак, вы разобрались, за что отвечает работодатель и, возможно, также изучили [215 статью ТК РФ](#), чтобы узнать, за что отвечает работник. Если нет, то сделайте это сейчас, эта информация понадобится, чтобы выполнить задание ниже. Когда новый сотрудник подписывает трудовой договор, он обязуется лично выполнять трудовую функцию и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

За что накажут

За нарушение требований охраны труда организацию и должностных лиц привлекут к административной или уголовной ответственности. Например, наказать могут за предписание инспектора ГИТ (государственная инспекция труда) о нарушениях.

**Общие нарушения
требований охраны
труда**

**Административная
ответственность**

За что накажут

Часть 1 статьи 5.27.1 КоАП объединяет нарушения требований охраны труда, которые не перечислены в других частях. К примеру, по части 1 накажут, если работников не обеспечили смывающими и обезвреживающими средствами, не ознакомили сотрудников с условиями труда на рабочих местах, не представили инспектору ГИТ карты аттестации или специальной оценки условий труда

Как накажут

Должностных лиц оштрафуют от 2000 до 5000 рублей, компании — от 50 000 до 80 000 рублей. При незначительном нарушении инспектор ГИТ вынесет предупреждение. Например, если работник в журнале регистрации инструктажей поставил подпись не в той графе. Какой вид наказания — предупреждение или штраф применить, решает инспектор ГИТ

При проверке ГИТ выявила нарушения ОТ — компания не разработала нормы обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ; не организовала стирку, химчистку, не оформляла личные карточки учета и выдачи СИЗ.

Представитель компании в суде пояснил, что нарушения частично устранены и не повлекли неблагоприятных последствий для работников. Суд учел характер и степень общественной опасности нарушения и назначил штраф 50 000 рублей.

(Решение Замоскворецкого районного суда города Москвы от 06.07.2016 № 05-0659/2016)

Пример

Нарушение порядка проведения СОУТ

Административная ответственность

За что накажут

Инспектор ГИТ назначит наказание по части 2 статьи 5.27.1 КоАП в виде предупреждения или оштрафует, если не проведете спецоценку или нарушите порядок ее проведения

Как накажут

Должностное лицо — на 5000—10 000 рублей или компанию — на 60 000—80 000 рублей. Если не проведете специальную оценку условий труда в срок, нарушение рассмотрят как длящееся. При этом срок давности будут исчислять со дня, когда обнаружат нарушение

Пример

Инспектор наложил штраф за непроведение СОУТ на рабочем месте старшего смены службы безопасности. Представитель компании обратился в суд, чтобы обжаловать такое решение. Судья постановление инспектора отменил и указал, что срок привлечения к ответственности истек. Но инспектор ГИТ с решением суда не согласился и обжаловал его в вышестоящей инстанции. Краевой суд правильно оценил, что непроведение оценки условий труда – длящееся нарушение. При длящемся нарушении срок давности исчисляется со дня, когда обнаружили нарушение. Поэтому краевой суд отменил решение городского суда. Компании придется оплатить штраф за непроведение спецоценки.

(Решение Пермского краевого суда от 04.04.2016 по делу № 7-559-2016)

Если в компании провели
СОУТ с неоднократными
нарушениями,
работодателя могут
оштрафовать
по максимуму

Если порядок проведения
СОУТ нарушили впервые
и это не повлекло
негативных последствий,
штраф назначат
минимальный

**Допуск к работе без
обучения и
медосмотров**

**Административная
ответственность**

За что накажут

По части 3 статьи 5.27.1 КоАП оштрафуют, если выявят, что к работе допустили работников, которые не прошли:

- обучение и проверку знаний требований охраны труда;
- обязательные предварительные и периодические медосмотры;
- обязательные психиатрические освидетельствования.

Как накажут

Инспектор назначит штраф должностному лицу от 15 000 до 25 000 рублей, компании — от 110 000 до 130 000 рублей. Наказание в виде предупреждения за допуск к работе без обучения и медосмотров не предусмотрено

Инспектор ГИТ назначит максимальное наказание — для компаний до 130 000 рублей, если выявит, что не провели обучение по охране труда или медосмотры. Минимальный — при смягчающих

Пример

Инспектор по труду оштрафовал организацию на 130 000 рублей за допуск к работе без предрейсового медосмотра. Представитель организации просил суд отменить наказание.

Суд не нашел доказательств того, что компания провела медосмотр, поэтому размер штрафа не изменили.

(Постановление Челябинского областного суда от 10.12.2016 № 4А16-1138/2016)

Необеспечение работников СИЗ

Административная ответственность

За что накажут

Если не выдадите работникам СИЗ 2-го класса риска причинения вреда, накажут по части 4 статьи 5.27.1 КоАП. СИЗ 2-го класса — это средства защиты сложной конструкции, которые защищают от гибели или опасностей, которые могут причинить необратимый вред здоровью сотрудника

Как накажут

За невыдачу таких СИЗ должностных лиц оштрафуют на 20 000–30 000 рублей, компанию — на 130 000–150 000 рублей. За невыдачу СИЗ 1-го класса риска оштрафуют по части 1 статьи 5.27.1 КоАП — до 80 000 рублей

Как накажут

За неприменение одних и тех же СИЗ работниками разных профессий или должностей могут оштрафовать по разным частям статьи 5.27.1 КоАП — части 1 или 4. Все зависит от того, для защиты от каких факторов работники применяют СИЗ и какой документ подтверждает их соответствие требованиям ТР ТС 019/2011

Суд может снизить размер штрафа, который назначил инспектор ГИТ, — при наличии исключительных обстоятельств

Пример

Инспектор ГИТ провел проверку после смертельного несчастного случая. Он обнаружил, что работников не обеспечили СИЗ. Инспектор оштрафовал компанию на 150 000 рублей. Руководитель организации оспорил решение инспектора ГИТ в суде. Он попросил учесть тяжелое имущественное и финансовое положение компании и снизить размер штрафа. Суд снизил штраф до 130 000 рублей.

(Решение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 25.11.2016 по делу № 4а-515/2016)

Повторное нарушение

Административная ответственность

За что накажут

Если компания повторно совершит аналогичное нарушение в охране труда, инспектор ГИТ оштрафует организацию по части 5 статьи 5.27.1 КоАП

Как накажут

Инспектор назначит штраф должностному лицу от 30 000 до 40 000 рублей, компании — от 100 000 до 200 000 рублей. Более того, должностное лицо могут дисквалифицировать до трех лет, а деятельность компании приостановить до 90 суток

Если считаете, что инспектор ГИТ признал повторным не аналогичное нарушение охраны труда, оспорьте решение в суде

Уголовная ответственность

Грозит за нарушение требований ОТ, при тяжком вреде здоровью человека или смерти работника

Привлекут тех, кто обязан соблюдать требования ОТ на определенном участке работ по служебному положению или распоряжению

По результатам расследования выявили: причинами НС стало отсутствие контроля за производством работ со стороны прораба. Также места работ не были обеспечены необходимыми приспособлениями. Такое обеспечение входило в должностные обязанности прораба.

Краевой суд приговорил прораба к одному году исправительных работ с удержанием заработной платы 10 % в доход государства ежемесячно.

(Постановление Президиума Краснодарского краевого суда от 19.06.2013 № 44у-308/13)

Привлекают ответственных, если:

- не приняли мер, чтобы устранить нарушение правил охраны труда;
- дали указания, которые противоречат правилам охраны труда;
- взяли на себя непосредственное руководство отдельными видами работ и не обеспечили соблюдение правил охраны труда.

Тяжкий вред здоровью человека

Наказание:

- Штраф до 400 000 руб; Штраф в размере зарплаты или иного дохода виновного за период до 18 месяцев
- Обязательные работы на срок от 180 до 240 часов; Исправительные работы на срок до двух лет; Принудительные работы на срок до одного года
- Лишение свободы на срок до одного года

Смерть одного человека

Наказание:

- Принудительные работы на срок до четырех лет
- Лишение свободы на срок до четырех лет

Смерть двух и более человек

Наказание:

- Принудительные работы на срок до пяти лет
- Лишение свободы на срок до пяти лет

Виновного могут лишить права занимать определенную должность и заниматься определенной деятельностью

Самое важное

Обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагается на работодателя. Обязанность соблюдать требования охраны труда – на работников.

За нарушение требований охраны труда организацию и должностных лиц привлекут к административной или уголовной ответственности

Какие разделы включить в коллективный договор и соглашения по охране труда

Правовой акт, который отражает интересы работников и работодателя в конкретной организации, – это коллективный договор. Условия, которые включили в коллективный договор, подлежат обязательному исполнению как работниками, так и работодателем. В этом уроке изучите 7 условий, на которые стоит обратить внимание в коллективном договоре в разделе охраны труда.

Содержание и структура коллективного договора определяются его сторонами – работниками и работодателем в лице их представителей (ч. 1 ст. 41 ТК РФ).

При разработке проекта коллективного договора стороны могут использовать макет коллективного договора (утв. Минтрудом России 06.11.2003). Этот документ носит рекомендательный характер, поэтому является необязательным.

В коллективный договор включите информацию по улучшению условий и охраны труда работников, в том числе женщин, инвалидов и молодежи (абз. 7 ч. 2 ст. 41 ТК РФ).

Рассмотрим наиболее важные аспекты содержания раздела охрана труда в коллективном договоре.

Условие 1. Предусмотрите введение в штатное расписание должности специалиста по охране труда или службы охраны труда. Если численность работников превышает 50 человек – введение должности специалиста по охране труда – обязательно (ч. 1 ст. 223 ТК РФ).



Пример

1.1. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением в организации работодателя создается служба охраны труда.

Условие 2. Определите размер финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Работодатель обязан финансировать мероприятия по улучшению условий и охране труда в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции, работ или услуг (ст. 225 ТК РФ).



Пример

2.1. В целях улучшения условий и охраны труда, снижения уровней профессиональных рисков работодатель ежегодно осуществляет следующие мероприятия: (пропишите, улучшения – улучшение, обновление, модернизация оборудования, устройство нового и реконструкция имеющегося оборудования и т. д.).

2.2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижения уровней профессиональных рисков работодатель осуществляет в размере (пропишите фиксированную ежегодную сумму/процент от затрат на производство продукции/услуг, товарооборота – не менее 0,2%).

Примерный перечень ежегодно реализуемых мероприятий по охране труда, снижению профрисков утверждены приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 771н.

Условие 3. Пропишите обязанность информировать работников об условиях и охране труда на их рабочих местах (ст. 212 ТК РФ).



Пример

3.1. Работодатель производит информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющих на рабочих местах.

Условие 4. Укажите нормы выдачи СИЗ. Документ можно оформить в виде приложения. Нормы выдачи СИЗ устанавливаются на основании единых типовых норм, результатов профрисков (ст. 221 ТК РФ), мнением профсоюзной организации. Работодатель вправе до 31.12.2024 для обеспечения работников СИЗ использовать типовые нормы, утвержденные локальным актом до 01.03.2022 (п. 2 ст. 2 ФЗ от 02.07.2021 № 311-ФЗ).

Нормы выдачи СИЗ, улучшающие защиту от вредных и опасных факторов, а также от особых температурных условий или загрязнения, могут быть включены в коллективный договор. СИЗ, которые ухудшают защиту, использовать в работе нельзя.

Можно выделить отдельно в приложения к коллективному договору при наличии условий:

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

- работникам, занятым на работах с особыми температурными условиями и загрязнениями.

Обязательные приложения к коллективному договору не предусмотрены. Наличие или отсутствие приложений определяется соглашением сторон. Это следует из ч. 1 ст. 41 ТК РФ. Поэтому можно сослаться на утвержденный приказ по нормам выдачи СИЗ – тогда при изменении не придется заключать соглашения к коллективному договору.

Пример

4.1. Работодатель обеспечивает предоставление работникам, занятым на работах с опасными и вредными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, витаминов, лечебного питания, смывающих и обезвреживающих средств.

4.2. Работодателем в соответствии с приказом № 1 от 31.12.2021 установлены нормы бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды.

или

4.2. Установленные работодателем нормы указаны в Приложении № 1 к договору «Нормы выдачи средств индивидуальной защиты».

4.3. Выполнение работы без средств индивидуальной защиты, а также с неисправными, неотремонтированными и загрязненными средствами индивидуальной защиты, запрещено.

Условие 5. Установите компенсационную выплату взамен выдачи молока или других равноценных продуктов работникам, занятым на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда (ч. 1. ст. 222 ТК РФ).

Пример

5.1. Работникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями труда, выдача по предусмотренным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов может быть заменена по их письменным заявлениям компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов.

Условие 6. Установите сроки проведения СОУТ (ч. 4 ст. 8 ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ).



Пример

6.1. Специальная оценка условий труда работников проводится не реже чем один раз в пять лет.

Условие 7. Предусмотрите обязанность работника соблюдать требования охраны труда.



Пример

7.1. Работник обязан соблюдать требования охраны труда.

В коллективном договоре предусмотрите условие об охране труда для дистанционных работников, если такие имеются. Охрана труда обеспечивается работодателем с учетом требований ст. 312.7 ТК РФ. Дистанционных сотрудников знакомят с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем.

Указанный перечень условий, включаемых в коллективный договор, не является исчерпывающим.

Выявление условий коллективных договоров и соглашений, ухудшающих положение работников, осуществляется инспекцией по труду. Условия коллективных договоров, соглашений, ухудшающие положение работников по сравнению с законами, иными нормативными правовыми актами о труде, недействительны с момента принятия коллективных договоров, соглашений.

Самое важное

Содержание и структура коллективного договора определяются его сторонами – Работниками и Работодателем в лице их представителей

Примерный перечень ежегодно реализуемых мероприятий по охране труда, снижению профрисков утверждены приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 771н.

При разработке проекта коллективного договора, стороны могут использовать Макет коллективного договора (утв. Минтрудом России 06.11.2003).

СИЗ, которые ухудшают защиту, использовать в работе нельзя.

В Коллективном договоре предусмотрите условие об охране труда для дистанционных работников, если такие имеются.

Шесть шагов, чтобы не лишиться свободы из-за нарушений по охране труда

Работников, которые нарушили трудовое законодательства могут привлечь к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. Самая серьезная из них - уголовная ответственность. К ней привлекают только физических лиц. В уроке узнаете, какие нарушения по ОТ могут повлечь за собой уголовную ответственность. Обезопасьте себя от штрафов и выполнения чужой работы. За шесть шагов вы выстроите свою работу без нарушений.

За что привлекут к уголовной ответственности

К числу уголовных преступлений, нарушающих законодательство об охране труда, можно отнести следующие:

- нарушение требований охраны труда ([ст. 143 УК РФ](#));
- нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики ([ст. 215 УК РФ](#));
- нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ ([ст. 216 УК РФ](#));
- нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов ([ст. 217 УК РФ](#));
- нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий ([ст. 218 УК РФ](#)).

Также, к уголовной ответственности привлекут работника, если он причинил тяжкий вред здоровью человека, причинил смерть или причинил крупный ущерб.

В практике нередко возникает вопрос об ответственности должностных лиц за нарушение правил охраны труда при выполнении работ, когда последние проводят на основании договора подряда или трудового соглашения. Ответственность по данной категории преступлений предусматривается лишь за неосторожное действие (бездействие), в результате которых при нарушении правил охраны труда был причинен тяжкий вред здоровью.

Самое важное

К уголовной ответственности привлекают только тех лиц, на которых возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда.

К уголовной ответственности, в отличие от гражданско-правовой и административной, привлекаются лишь физические лица.

Важное условие для привлечения к уголовной ответственности: причинение тяжкого вреда здоровью, причинение смерти, причинение крупного ущерба.

На практике нарушения охраны труда происходят по причине самостоятельно принятого решения работником нарушить технику безопасности.

Если работодатель выполнит все шаги, которые рассмотрели в уроке, то это поможет избежать уголовной ответственности руководителя организации и должностных лиц.

2. Стратегия безопасности

Как сформировать культуру производственной безопасности

Что включает в себя культура производственной безопасности

В порядке обучения по охране труда (ПП РФ от 24.12.2021 № 2464) утвердили перечень тем, которым теперь нужно обучить сотрудников (Приложение № 3 порядка). Среди привычных тем появились новые: стратегия работодателя в области охраны труда, лидерство в охране труда и мотивация работников на безопасный труд. Эти три темы объединяет одна вещь – они все относятся к культуре безопасности на производстве.

Давайте начнем разбираться, что такое культура безопасного производства. Основная цель данного процесса – нулевой травматизм. Мы понимаем, что сразу достичь ее невозможно. Это долгосрочный процесс. Но двигаться в этом направлении и максимально приблизиться реально. Об этом мы и поговорим.

Культура безопасности – это не самоличное решение руководителя компании, который посетил семинар по лидерству и принял решение, что все работники должны разделять приверженность культуре безопасности. Это поэтапные действия внутри компании, где от каждого работника будет зависеть на сколько быстро компания достигнет цель. Ниже на рисунке показали, как выстраивается культура безопасности с конечной целью – нулевой травматизм.



Как мы уже сказали, достичь цели можно только совместными усилиями. Но именно лидер в компании сможет выстроить процесс должным образом. От руководителя, как от лидера очень многое зависит. Ведь каждое действие лидера приближает компанию к цели нулевого травматизма.

Дальше разберем, какими методами сформировать высокий уровень культуры безопасного производства в компании. Отметим, что эти методы нужно использовать в совокупности, так как они взаимосвязаны. Если выбрать что-то одно, конечной цели не достичь.

Как сформировать высокий уровень культуры безопасного производства в компании

1. **Обеспечивайте безопасность и охрану труда на рабочих местах.** Предусмотрите технические, организационные и индивидуальные мероприятия. Например, проверяйте производственные площадки, выдавайте СИЗ работникам и контролируйте их применение.
2. **Выявляйте угрозы и контролируйте риски.** Регулярно проводите оценку рисков в компании. Выявляйте неисправности и думайте, как в последствии избежать опасностей.
3. **Повышайте квалификацию сотрудников и развивайте профессиональные навыки.** Проводите тренинги и семинары по безопасности. Инвестируйте в обучение и профессиональную подготовку.
4. **Мотивируйте сотрудников принимать активное участие в обеспечении безопасности.** В уроке «Как мотивировать работников на безопасный труд» получите инструменты, чтобы вовлечь сотрудников.
5. **Станьте лидером.** Лидеры устанавливают правила и сами им следуют. Они обеспечивают понимание этих правил и их выполнение всеми работниками компании. Об этом следующая часть урока.

Как достичь лидерства в охране труда

Вопросы лидерства в охране труда полезно изучать руководителям, специалистам, а также сотрудникам по охране труда, чтобы продвигать вопросы безопасности в организации. Главный инструмент в формировании осознанного отношения в вопросах безопасности внутри коллектива – личный пример руководителя. Работники всегда идут за руководителем и их отношение к работе формируется на основе отношения их руководителя.

Мотивируйте сотрудников личными примерами, личными достижениями, личными ценностями.

Организационная культура в компании влияет на поведение работника. Так, работники действуют в соответствии с ценностями компании, которые включают в себя нормы и правила поведения. Именно эти ценности определяют поведение человека в рабочей ситуации и заставляют принимать определенные решения и действия. Поэтому очень важно, чтобы лидер транслировал и сам соблюдал правила на рабочем месте.

Обсуждайте вопросы по охране труда с сотрудниками. Слушайте их предложения: какие проблемы существуют, что вызывает их беспокойство. Иногда короткая беседа на рабочем месте может дать больше информации, чем формальное совещание. Кроме того, при таком формате сотрудники будут больше вам доверять. А вы сможете регулярно предоставлять обратную связь по вопросам безопасности. Тем самым, работники постепенно уйдут от убеждения, что работодатель должен им абсолютно все, и начнут вовлекаться в процессы культуры безопасности.

Повышая уровень культуры производства, вы мотивируете каждого работника компании взять на себя ответственность за свою безопасность. При постоянном взаимодействии работодателя с работником, вы формируете осознанное отношение каждого работника компании в области безопасности.

Переходите к следующим урокам и разберетесь, как выстроить стратегию по охране труда и мотивировать сотрудников на безопасный труд.

Самое важное

Сотрудников необходимо обучать лидерству и мотивации на безопасный труд.

Культура безопасности на производстве поможет снизить травматизм.

Формирование культуры – кропотливый, долгосрочный процесс, который требует четкого планирования методов реализации и воплощения в жизнь.

Лидерство руководителя в охране труда состоит из соблюдения законов по охране труда и работы с персоналом.

Вопросы лидерства в охране труда полезно изучать руководителям, специалистам, а также сотрудникам по охране труда, чтобы продвигать вопросы безопасности в организации.

Стратегия безопасности труда и охраны здоровья

В этом уроке посмотрите и выясните, в чем заключается стратегия безопасности труда и охраны здоровья. Поймете, какие задачи стоят перед руководителем и какими инструментами пользоваться. Выясните, как руководителю выстроить стратегию управления безопасностью труда.

Что такое стратегия безопасности и в чем она заключается

Чтобы определить, в чем заключается стратегия безопасности, давайте обсудим ее основные задачи. Ниже прописали их подробно.

1. Снижение уровня риска для жизни и здоровья людей, ущерба имуществу общества при производстве продукции и оказании услуг;
2. Развитие лидерства в вопросах безопасности труда и охраны здоровья, культуры безопасного производства у руководителей и работников;
3. Улучшение условий труда и уровня безопасности оборудования;
4. Внедрение новых методов совершенствования систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, снижения уровня аварийности и производственного травматизма;
5. Повышение квалификации и контроль уровня знаний и навыков работников в вопросах безопасности труда и охраны здоровья;
6. Повышение мотивации работников к соблюдению принципов культуры безопасного производства и соблюдению правил по охране труда.

Эти задачи стоят перед руководителем любой компании. Именно они помогают построить вектор развития безопасных условий труда в компании. Задачи, которые мы определили выше, можно решить с помощью двух инструментов: политики в области охраны труда и системы управления охраной труда (СУОТ). Теперь подробнее остановимся на каждом инструменте.

Политика в области охраны труда

Политику в области охраны труда создают в каждой компании свою. Она должна соответствовать специфике экономической деятельности и организации работ в компании и отражать цели в области ОТ. Политика также должна включать реализацию мероприятий по устранению опасностей и снижению профрисков на рабочих местах. Несмотря на это, общая задача политики в области ОТ каждой компании одна - сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности и обеспечение безопасных условий труда.

Система управления охраной труда

СУОТ также отличается от компании к компании. В нее включают следующие вопросы: специальная оценка условий труда, расследование и учет несчастных случаев, обучение персонала, СИЗ, расследование, оформление, учет микротравм, медицинские осмотры. Чтобы обеспечить функционирование СУОТ, определите необходимую компетентность работников, в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

Помните, чем больше совместных усилий приложено для обеспечения безопасных условий труда, обучения персонала, изменения мышления каждого сотрудника компании, тем меньше вероятность возникновения происшествий.

В видео ниже решите, как руководителю выстроить стратегию. Получите инструменты, которые помогут достичь результатов.

<https://kinescope.io/embed/9UQmVaEeiB94ntNBtipF6f>

Как мотивировать работников на безопасный труд

Низкая мотивация сотрудников может стать причиной травматизма. В первой части урока послушаете подкаст и узнаете, как мотивация и травматизм связаны между собой. Разберетесь в видах мотивации и сможете вовлечь персонал в вопросы охраны труда. Во второй части урока получите инструменты, которые помогут избежать опасных состояний и ошибок на производстве. Научитесь применять правило пяти шагов безопасности и обучите этому способу коллег.

Применяем технику пяти шагов безопасности

Если сотрудник устал и понимает, что работать тяжело, порекомендуйте применить технику пяти шагов безопасности.

Избегаем опасных состояний и ошибок

Включите в вашу жизнь полезные привычки и избежите опасных состояний и ошибок. В презентации изучите восемь способов, которые помогут улучшить

качество жизни и избежать физической и эмоциональной усталости. Эти привычки помогут снизить количество травм, прибавят энергии и улучшат настроение.

Как повысить работоспособность

Раскроем восемь способов, которые помогут улучшить качество жизни и избежать усталости

Способ 1. Делайте короткие активные перерывы в работе

Дайте организму отдых от компьютера и смените положение, чтобы избежать проблем со спиной и избежать нарушения работы организма. Сидячая работа плохо сказывается на состоянии сотрудников

Способ 2. Делайте перерывы на отдых во время активной работы

Если у вас тяжелая и активная работа, делайте перерывы для отдыха. Непрерывная активность в течение дня также вредит организму

Способ 3. Развивайтесь

Лучший отдых – смена деятельности. Чтобы отдохнуть после работы и при этом держать в тонусе ум и тело, найдите интересные занятия. В этом помогут различные курсы, онлайн-ресурсы, тренинги, экскурсии

Способ 4. Больше ходите

Движение – это жизнь. Проснитесь раньше и прогуляйтесь перед работой, или прогуляйтесь перед сном. Если есть возможность, замените путь на автобусе от работы до дома на прогулку пешком или прогуляйтесь до магазина, который находится дальше от дома

Способ 5. Проводите больше времени в стоячем положении

Встаньте и постоитте, где бы вы ни работали. Поменяйте свое положение на 5-10 минут: посмотрите в окно или совершите важные звонки по работе стоя. У вас сразу появится энергия и изменится настроение

Способ 6. Научитесь расслабляться

Выделяйте время для себя, даже если ваш рабочий день плотный. Пять минут – это ваше время. Никому не звоните, побудьте в тишине. Можете включить музыку, которая вам нравится или уделить время любимой книге. Делайте в это время все, что позволит вам наполниться

Способ 7. Питайтесь правильно

Когда вы правильно питаетесь, у вас будет много энергии на работу и на хобби. Это не значит, что нужно питаться только овощами. Подберите себе питание и витамины, которые подойдут именно вам, проконсультируйтесь с врачом

Способ 8. Высыпайтесь

Когда вы выспались, у вас хватит энергии на все запланированные дела. Во время работы не будет посещать чувство сонливости и чувство лени, тогда работа станет приятнее.

Отключите уведомления в социальных сетях за час до сна, ложитесь спать на час раньше и на следующий день вы сможете достичь всех поставленных целей

Самое важное

Если сотрудник устал и понимает, что работать тяжело, порекомендуйте применить технику пяти шагов безопасности.

Включите в вашу жизнь полезные привычки и избежите опасных состояний и ошибок

Когда вы выспались, у вас хватит энергии на все запланированные дела. Во время работы не будет посещать чувство сонливости и чувство лени.

Отключите уведомления в социальных сетях за час до сна, ложитесь спать на час раньше и на следующий день вы сможете достичь всех поставленных целей.

Если у вас тяжелая и активная работа, делайте перерывы для отдыха.

Непрерывная активность в течение дня также вредит организму.

Как организовать ПАБ

Чтобы ввести новое мероприятие в организации, нужно подготовить локальные документы. В уроке узнаете, что пригодится, чтобы начать проводить поведенческие аудиты безопасности. Научитесь заполнять бланк наблюдения и получите чек-лист, по которому составите свой стандарт проведения поведенческих аудитов.

Для чего проводить поведенческий аудит безопасности (ПАБ)

Большинство аварий и производственных травм вызваны опасными действиями работников. Причина остальных случаев – опасные условия. Именно поэтому нужно оценивать не только риски опасные факторы на производстве, но также учитывать поведение и реакции работников.

Поведенческий аудит безопасности (ПАБ) – это часть системы управления охраной труда. По сути, ПАБ – это наблюдение за действиями работника, его рабочим участком в процессе выполнения работником производственного задания с последующей беседой между работником и аудитором.

Поведенческие аудиты безопасности помогут выявить направления для совершенствования СУОТ в компании и замотивировать работников на безопасный труд, а значит, повысить уровень культуры безопасности и снизить травматизм.

Какие документы понадобятся для организации ПАБ

Сейчас списка обязательных документов для проведения ПАБ нет. Ниже разберем примерный перечень того, что точно пригодится. Этот перечень вы можете усовершенствовать в зависимости от специфики организации и требований руководства.

Что подготовить, чтобы ввести в организации проведение ПАБ

- ✱ стандарт (или иной документ) по проведению ПАБ на объектах организации
- ✱ приказ, которым директор утвердит стандарт и все формы отчетов
- ✱ список аудиторов
- ✱ график проведения ПАБ
- ✱ бланк наблюдения ПАБ

Ниже подробно разберем, что должно быть прописано в каждом документе, и как их лучше оформить.

Стандарт по проведению ПАБ

Чтобы организовать ПАБ, составьте документ, в котором закрепите правила проведения ПАБ. Это может быть стандарт, положение или рекомендации. В нем пропишите: на что направлено новое мероприятие и на кого распространяется. Раскройте термины и определения, правила проведения аудита и оформления отчетности.

Приказ

Если у вас небольшая организация и маленькая текучесть персонала, стандарт, формы отчетности, график проведения ПАБ и список аудиторов утвердите одним приказом.

В организации с большой численностью утвердить стандарт и формы отчетности лучше одним приказом, а назначить аудиторов и ответственных за консолидацию информации и анализ данных – вторым.

Пример 1. Как разработали локалку по ПАБ в крупной компании

В компании ООО «Солнышко» работает свыше 15 тыс. человек. Распоряжением по организации ввели в действие стандарт по проведению ПАБ и формы отчетности.

После выхода стандарта создали приказ о назначении ответственных по проведению ПАБ. В приказе прописали лиц, которые контролируют проведение ПАБ, проводят ПАБ, собирают отчетность, утвердили график проведения аудитов.

Приказ об ответственных обновляют ежегодно, так как с такой численностью даже при маленькой текучести персонал меняется, а сам стандарт проведения обновляют раз в 5 лет.



Список аудиторов

Аудиторами могут быть руководители и специалисты всех уровней: генеральный директор, руководители подразделений, начальники участков, мастера, начальники смен, сотрудники отдела охраны труда и т. д. Все сотрудники выполняют одну функцию, отличается только масштаб участков наблюдения. Например, генеральный директор и специалист по охране труда проводят аудит на всех участках организации, а мастера смен только на участках, за которые они непосредственно отвечают.

Чем больше аудиторов разных уровней в компании, тем лучше. Большое количество аудиторов покажет заинтересованность высшего руководства в безопасности сотрудников.

Сотрудник, который проводит аудит, должен знать метод проведения поведенческого аудита. Для этого необязательно проходить повышение квалификации. Достаточно, чтобы директор назначил ответственного за обучение сотрудника, который разъяснит будущим аудиторам положения нового стандарта. Если директор назначает именно вас, а вы чувствуете себя неуверенно, предложите пригласить специалистов из подрядной организации. Они помогут выстроить аудиты, подготовят документы и проведут первое обучение для аудиторов.



Пример 2. Как обучить будущих аудиторов

Компания ООО «Ромашка» решила регулярно проводить ПАБ. На обучение отправили отдел охраны труда. СОТы получили знания, формы документов и разработали свой стандарт проведения ПАБ. Затем они обучили и назначили аудиторами генерального директора, главного инженера и остальных руководителей подразделений.

Пока сотрудник не прошел обучение, не допускайте его к проведению аудитов. Так вы минимизируете риск ошибок, после которых отношение к поведенческим аудитам в организации станет негативным и снизить травматизм будет тяжелее.

График проведения ПАБ

Сделайте форму графика ПАБ приложением к стандарту. Ее будете заполнять и утверждать ежегодно. Так как ПАБ работодатель вводит добровольно, требования по частоте проведения ПАБ сделайте рекомендуемыми, а не обязательными.

Если производственный процесс не позволяет соблюдать даты в графике, вместо даты укажите частоту проведения. Пример, как в графике указать частоту проведения ПАБ смотрите ниже на рисунке.

График проведения поведенческого аудита безопасности

Частота проведения	Структурное подразделение/Объект	ФИО аудитора	Должность аудитора
2 раза в месяц	Все структурные подразделения	А.А. Васильков	Генеральный директор
1 раз в неделю	Все структурные подразделения	О.В. Филимонова	Начальник отдела охраны труда
1 раз в неделю	Предприятие № 1	А.С. Васечкин	Директор предприятия
1 раз в неделю	Предприятие № 1	В.А. Козычев	Начальник участка
2 раза в неделю	Участок № 1 предприятия № 1	В.В. Косыгин	Мастер участка

Бланк наблюдения ПАБ

Подготовьте и утвердите бланк наблюдения ПАБ. Правила заполнения и форму бланка лучше включить в стандарт. Посмотрите на интерактивный пример ниже. Наведите курсор на желтые метки и увидите пояснения к заполнению.

Вы вправе не указывать фамилии и имена работников, в отношении которых проводился аудит. Исключение – условия или действия работника требуют немедленной приостановки работы и корректирующих действий. Применять дисциплинарные взыскания к работникам по результатам поведенческого аудита нельзя.

Составьте свою форму бланка в зависимости от того, что будете оценивать. О том, за чем вести наблюдение, узнаете в следующем уроке «Как провести ПАБ».

Самое важное

В настоящее время списка обязательных документов для проведения поведенческих аудитов безопасности нет.

Вы можете проводить ПАБ любыми способами, в зависимости от специфики вашей организации и требований руководства.

Для того, чтобы ввести в организации проведение ПАБ, подготовьте локальные нормативные документы.

Вам понадобятся стандарт, приказ, форма бланка наблюдения, график проведения аудитов и список аудиторов.

Как провести ПАБ

В прошлом уроке вы научились готовить локальные документы для компании, чтобы организовать поведенческие аудиты безопасности. В этом уроке перейдете к самому процессу ПАБ: узнаете, по какому алгоритму проводить аудит. Разберетесь, как оценить реакцию работника и его рабочее место. Научитесь корректно беседовать с наблюдаемым работником.

Как подготовиться к аудиту

Итак, вы составили все необходимые документы и готовы провести [ПАБ](#). Проводите аудит как совместно с другими внутренними проверками, так и отдельно.

Поведенческий аудит безопасности не занимает много времени. От вас потребуется прибыть на рабочий участок, представиться проверяемому и показать свое удостоверение, понаблюдать за действиями работника, провести беседу и зафиксировать результаты в бланке. О том, как заполнить бланк наблюдения, вы уже узнали в уроке «Как организовать ПАБ». Если забыли, вернитесь к уроку и вспомните материал. А сейчас разберем, на что обратить внимание во время ПАБ и как беседовать с работником.

Чтобы подготовиться к беседе, изучите информацию о недавних происшествиях на вашем или на похожих объектах: что произошло и по какой причине, какие требования безопасности нарушили работники. Это поможет понять, какие риски есть в организации. Проанализируйте правила и стандарты, необходимые для безопасной работы.



Запросите информацию у диспетчера или руководителя объекта, какие работы проводят сотрудники, – это поможет заранее изучить технологический процесс и правила безопасности именно в этом месте.

На что обратить внимание во время аудита

Чтобы оценить действия работников и условия на их рабочем месте, обратите внимание, как работники реагируют на появление аудитора, их действия, наличие спецодежды и СИЗ, инструментов и оборудования, порядок на рабочем месте. Понаблюдайте за сотрудником, как он выполняет работы. Соблюдает правила и

инструкции. Все, что вы будете оценивать, в бланке ПАБ называется «категориями наблюдения».

Теперь разберем, как оценить каждую категорию и на что смотреть. Изучите презентацию ниже – в ней краткое руководство.

Реакция работника

Зафиксируйте первую реакцию наблюдаемого работника в течение 10-40 секунд с момента появления аудитора.

Если при появлении аудитора работники надевают и поправляют СИЗ, это означает, что работники знают безопасные методы работ, но не соблюдают их.

Положение и поза работника

Оцените действия и физическое положение работника.

Проанализируйте, могут ли они подвергнуть работника к риску или получению травмы.

Обратите внимание, защищает ли работник себя от опасностей. Например, от опасных веществ, электрического тока и т.д.

Спецодежда и СИЗ

Применяйте метод «проверки с головы до ног».

Проверьте, использует ли работник:

- необходимые СИЗ и соответствуют ли они характеру работ;
- СИЗ в целях, для которых они предназначены.

Обратите внимание, поддерживает ли он спецодежду и СИЗ в надлежащем рабочем состоянии.

Инструменты и оборудование

Проверьте, использует ли работник инструменты и оборудование, которые соответствуют характеру работ; соответствуют ли инструменты требованиям безопасности.

Удостоверьтесь, что инструменты и оборудование исправны и безопасны для работы.

Запретите использование самодельных инструментов.

Инструкции и правила

Обратите внимание, есть ли инструкции и правила на рабочих местах и доступны ли они работникам.

Проверьте, понятны ли эти правила работникам в ходе наблюдения за работой или беседы и соблюдаются ли инструкции.

Условия на рабочем месте

Зафиксируйте факт захламленности или загрязненности рабочего места.

Попросите убрать посторонние предметы в рабочей зоне.

Оцените как расположены инструменты и оборудование: они должны быть на безопасном расстоянии от работника, не загрождать пути эвакуации.

Если во время аудита забудете, что оценивать - посмотрите в бланк наблюдения ПАБ. В нем подсказки для аудитора.

Бланк наблюдения

Подразделение, участок (объект)	Дата	Ф.И.О. аудитора	
Должность работника	Время начала аудита	1.	
Количество опрошенных	Продолжительность ПАБ, _____ мин.	2.	
Подрядная организация:			
Категории наблюдения			
Реакция работника (увидев руководителя продолжает работу, чувствует неловкость, прекращает работу, начинает делать что то другое и т.п.)	РР	Инструменты, оборудование (соответствие выполняемой работе, соответствие безопасной работе, правильное использование, несоответствие)	ИО
Положение/ поза работника (работник сидя, стоя, в неудобном/ удобном положении, часто повторяет движения. Есть возможность удара, ушиба, зажима, падения и т.п.)	ПР	Инструкции и правила (соблюдение, наличие, знание работником, соответствие выполняемой работе, не соблюдение)	ИП
Спецодежда/ СИЗ (соответствие/ несоответствие, качество, чистота, соответствие размера, использование средств защиты головы, глаз, лица, ушей, дыхательной системы, отсутствие СИЗ в связи с необеспечением и т.п.)	СИЗ	Условия на рабочем месте (захламленность, шум, вибрация, загромождённость проходов, загрязненность, препятствия у лестниц и площадок, недостаточная освещенность, наличие вредных веществ). Условия нормальные	УР
Вид условия/действия			
Безопасные условия (условия, соответствующие безопасному проведению работ)	БУ	Опасные условия (условия, которые могут привести к аварии, травме, инциденту)	ОУ
Безопасное действие (действие работника, позволяющие безопасно выполнить работу)	БД	Опасное действие (действие работника, которые могут привести к аварии, травме, инциденту)	ОД
Потенциал травматизма			
Потенциально смертельный случай			3
Потенциально тяжелая травма			2
Потенциально легкая травма			1
№ п/п	Описание наблюдения/возможные последствия	Кат.	Вид
№ п/п	Корректирующие мероприятия (принятые/решаемые в рабочем порядке/ с привлечением вышестоящего руководства)	Ф.И.О. ответственного	Срок
Комментарии работника			
№ регистрационный:			
Подпись лиц, проводивших аудит:			

Как беседовать с работником

Беседа – обязательная часть ПАБ. Она состоит из вашей подготовки к беседе, наблюдения за работником и диалога. Помните, что задача ПАБ – заинтересовать всех работников вопросами безопасности, повысить информированность персонала в области охраны труда и снизить травматизм. Чтобы достичь эту цель, подумайте, какие качества будут больше влиять на формирование безопасного поведения: качества проверяющего или аудитора ПАБ.

Помните, чтобы повысить приверженность к безопасности в компании, уделяйте внимание людям, а не предметам. Выявляйте не только нарушения, но и подмечайте безопасное выполнение работ. Чтобы это сделать, аудитор должен быть объективным, доброжелательным, компетентным, точным и честным, привержен к принципам безопасности.

Если аудитор не разговаривает с наблюдаемым и не выслушивает его, а указывает только на нарушения – это не поведенческий аудит безопасности.

Начинайте диалог только после того, как провели наблюдение, и только тогда, когда это безопасно. Например, спросите у работника, удобное ли сейчас время для остановки технологического процесса и беседы о безопасности. Не забывайте, что при беседе нужно представиться.

Теперь посмотрите на рисунок 1. На нем подробная схема, как вести диалог с сотрудником.

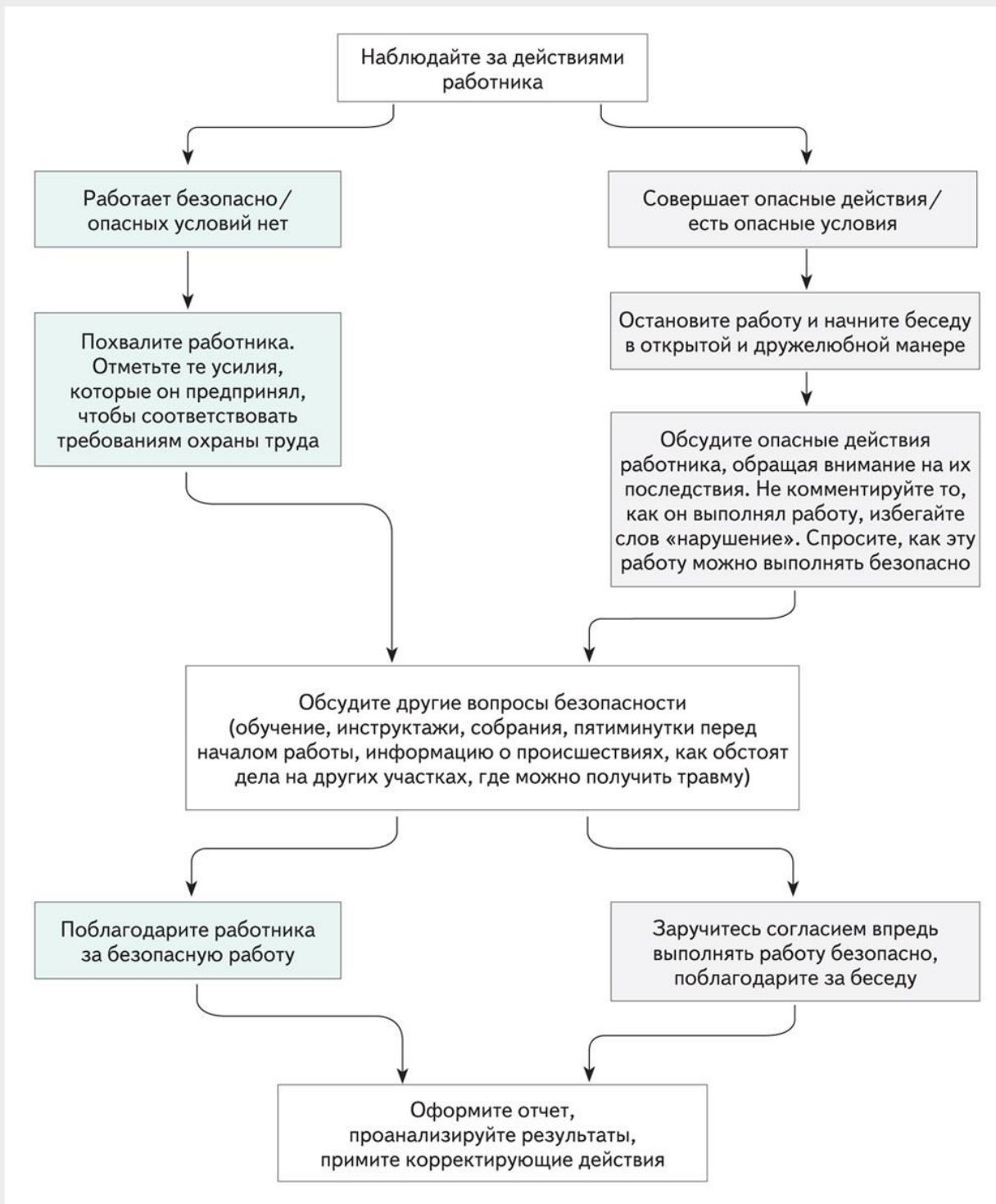


Рисунок 1. Как проводить диалог с работником

Соблюдайте четкий алгоритм диалога, чтобы у сотрудников осталась положительная реакция после проверки. Не прерывайте диалог на середине беседы. Во время проверки сотрудник, которого проверяют, испытывает эмоции: удивление, скованность, страх, что его за что-то накажут. Изучите рисунок 2 и разберетесь, как меняется настроение сотрудника во время проверки и в какой момент беседу нельзя прерывать.

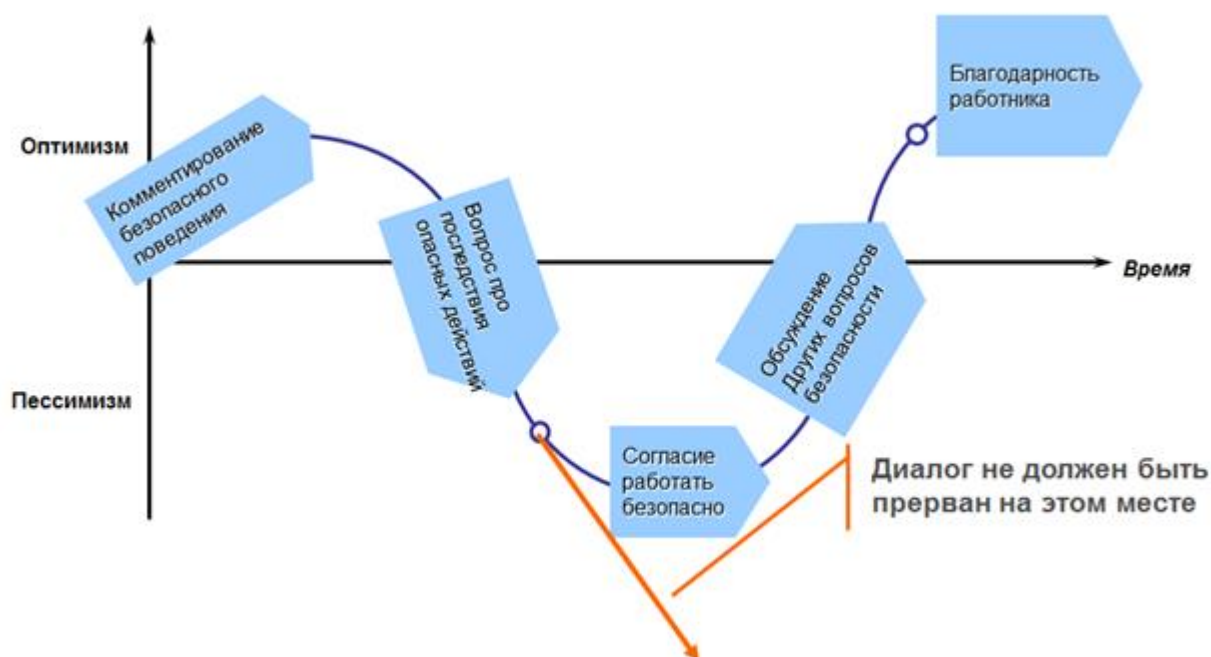


Рисунок 2. Как не допустить ошибку во время беседы с работником

Если после проведения ПАБ поняли, что требуются долгосрочные корректирующие действия по устранению замечаний, обсудите их с непосредственным руководителем работника.

После беседы проанализируйте свои действия: оказал ли разговор влияние на работника; был ли это честный разговор; оценил ли работник степень риска; дал ли аудитор качественную обратную связь по вопросам безопасности; что прошло хорошо и что можно сделать лучше во время следующего аудита.

Потренируйтесь проводить ПАБ

Теперь вы знаете, как провести поведенческий аудит безопасности и на что обратить внимание. Предлагаем отработать навыки на онлайн-тренажере.

Изучите текст ситуации, перейдите к тренажеру и **выберите одну из двух реплик**, которую вы произнесли бы во время аудита. Не бойтесь ошибаться: в этом случае получите рекомендации, как вести беседу правильно, и сможете пройти тренировку заново.

Самое важное

ПАБ можно проводить совместно с другими внутренними проверками.

Чтобы провести ПАБ, наблюдайте за реакцией работников, на их действия, наличие спецодежды и СИЗ, инструментов и оборудования, порядок на рабочем месте.

Если во время аудита забудете, что оценивать - посмотрите в бланк наблюдения ПАБ. В нем подсказки для аудитора.

Диалог с сотрудником начинайте после того, как провели наблюдение и только тогда, когда это безопасно.

При необходимости долгосрочных корректирующих действий по устранению замечаний обсудите их с непосредственным руководителем работника.

3. Система управления охраной труда

СУОТ: для чего и как применять в компании

Что такое СУОТ, из чего состоит и как улучшить

Систему управления охраны труда, по-другому – СУОТ, обязаны создать и поддерживать у себя все работодатели. Чтобы знать, что конкретно нужно сделать в организации, пройдите этот урок. С его помощью разберетесь, из чего состоит СУОТ, как оценить эффективность системы и подобрать методы улучшения.

Элементы СУОТ

Согласно [ст. 217](#) Трудового кодекса все работодатели обязаны создать и обеспечить функционирование системы управления охраной труда, по-другому – СУОТ. Обратите внимание на порядок гласных в аббревиатуре. В охране труда существует еще один термин с аналогичными буквами, но гласные переставлены местами – СОУТ.

Обязательных элементов СУОТ – пять: политика, организация, планирование и внедрение, оценка, меры по совершенствованию. Чтобы определиться, что должен делать работодатель, разберем каждый элемент отдельно.

Обязательные элементы СУОТ

Элемент №1. Политика работодателя в области охраны труда

Политика работодателя в области охраны труда — это публичная документированная декларация, т.е. документ. В нем работодатель заявляет о том, что выполняет обязанности по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и принятых на себя обязательств.

Элемент №2. Организация

Задача работодателя — распределить обязанности по охране труда на всех уровнях управления и возложить ответственность на руководителей структурных подразделений. Например, кадровая служба выдает и учитывает направления на предварительные медосмотры, а служба охраны труда составляет поименный список и список контингента на медосмотры.

Элемент №3. Планирование и внедрение

Чтобы улучшить условия труда и организовать работу по охране труда вам необходимо спланировать мероприятия. Для этого разработайте и утвердите ЛНА по охране труда: стандарты, положения, регламенты и пр. Например, чтобы обучить охране труда работников рабочих профессий, разработайте свое положение по обучению охране труда.

Элемент №4. Оценка

Оценка нужна работодателю, чтобы контролировать СУОТ. Вы должны следить за состоянием рабочего места, применяемым оборудованием, инструментами, сырьем и материалам, технологическими процессами. Выявлять и оценивать профессиональные риски.

Также важно вести учет и анализировать несчастные случаи, профзаболевания, аварии и инциденты.

Элемент №5. Меры по совершенствованию

Меры по совершенствованию включают в себя выполнение обязанностей работодателя, отраженных в Политике по охране труда, и эффективность действий должностных лиц на всех уровнях управления. Если организационная структура компании изменилась, то в меры войдет и перераспределение обязанностей между должностными лицами.

Как оценить эффективность СУОТ и подобрать методы улучшения

Посмотрите небольшую видеолекцию ниже. В ней Маргарита Елагина поделилась, как улучшить функционирование СУОТ в компании.

<https://kinescope.io/embed/d2H6HwsrRSXC57du8KZtwP>

Чтобы оценить эффективность СУОТ, учитывайте требования к оценке эффективности СУОТ по ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования».

Результаты анализа эффективности СУОТ оформите в виде организационно-распорядительного документа. В нем же запланируйте мероприятия по улучшению системы.

Таким документом может быть отчет. Главное, что вам нужно в нем отразить – это достижение целей, поставленных на год, и предложить изменения, которые вы внесете в СУОТ. Дополните данные по компании заключением о результативности и эффективности СУОТ и предложениями, как улучшить СУОТ. Все это найдете в [шаблоне отчета](#), который подготовили и проверили наши эксперты.

Чтобы сделать СУОТ действительно эффективной, нужно наладить диалог между работодателем и сотрудниками, например, с помощью комитетов по охране труда или коллективного договора.

У работников должна быть возможность полноценно участвовать в управлении охраной труда. Для этого:

- информируйте работников о принципах СУОТ;
- привлекайте сотрудников к мероприятиям по охране труда;
- актуализируйте инструкции по охране труда с учетом изменений внутри организации и т. д.

Пример. Как привлечь работников участвовать в СУОТ

Предложите инициативным сотрудникам объединиться в комитет. Комитеты по охране труда – часть СУОТ, которая позволяет работникам компаний участвовать в организации охраны труда. Создают их по инициативе работодателя, работников или их представительного органа.

Комитет помогает службе охраны труда проверять рабочие места, выдвигает предложения по решению проблем по охране труда; помогает информировать коллектив об условиях труда, рисках для здоровья и положенных им компенсациях и СИЗ; проводит анализ состояния охраны труда, оценивает профриски на рабочих местах.

Такой комитет содействует службе охране труда, но не заменяет ее собой.

Самое важное

Создать и обеспечить функционирование СУОТ обязаны все работодатели.

СУОТ состоит из пяти элементов: политика, организация, планирование и внедрение, оценка, меры по совершенствованию.

Результаты анализа эффективности СУОТ оформите в виде организационно-распорядительного документа. В нем же запланируйте мероприятия по улучшению системы.

Дополните данные по компании заключением о результативности и эффективности СУОТ и предложениями, как улучшить СУОТ.

Пересматривайте мероприятия по улучшению функционирования СУОТ с учётом мнения работников не реже одного раза в год.

Шесть способов рассказать сотрудникам об условиях и охране труда

Минтруд утвердил рекомендации, как информировать работников об их трудовых правах, условиях и охране труда. Пройдете урок и узнаете шесть способов, которые помогут сообщить работникам о рисках, вредных и опасных факторах, мерах безопасности и т. д. Разберетесь, какие материалы подготовить, чтобы распространить информацию, и выберете способ, который подойдет именно вам. Оформите уголок по охране труда и избежите судебных разбирательств.

Как информировать работников об условиях и охране труда

В видео разберетесь, какие способы использовать, чтобы информировать сотрудников об условиях и охране труда. После видео сможете воспользоваться текстовым конспектом, а также скачаете памятки и презентации.

<https://kinescope.io/embed/ksoE9rCf6Rk65uqV115KiE>

Каждый работник имеет право получать актуальную и достоверную информацию об условиях и охране труда на его рабочем месте (ст. 216.2Т К). Чтобы выполнить эту задачу, информируйте сотрудника о профрисках и их уровнях, мерах по защите от вредных и опасных факторов. Расскажите о гарантиях, компенсациях, которые полагаются сотруднику. Обратите его внимание, что в организации ведете видео- и аудионаблюдение, чтобы следить за безопасностью производства работ.

Если по результатам СОУТ условия на рабочем месте отнесли к опасному классу условий труда, немедленно проинформируйте работника.

Минтруд утвердил рекомендации, как размещать информационные материалы по охране труда (приказ Минтруда от 17.12.2021 № 894). По новому приказу работодатели вправе самостоятельно

решать, как информировать работников об условиях труда. Какие способы использовать – увидите в памятке ниже.

Шесть способов информировать работников об условиях и охране труда

1

Распространите печатную продукцию и видеоматериалы внутри организации

2

Организуйте кабинеты и уголки охраны труда

3

Разместите информацию на внутреннем корпоративном портале или веб-сайте работодателя

4

Разошлите информацию по e-mail

5

Расскажите об охране труда сотрудникам по телефону

6

Предупредите об условиях и охране труда на рабочих местах потенциальных кандидатов на собеседованиях

Вы вправе выбрать как одно из этих мероприятий, так и все сразу. Например, на собеседованиях рассказывайте о рисках, организуйте уголки охраны труда, а нарушителям безопасности расскажите о правилах по телефону.

Где распространить материалы по охране труда

Кроме способов, с помощью которых нужно информировать сотрудников об охране труда, Минтруд дал рекомендации, как и где распространить печатную продукцию, плакаты, листовки и видеоматериалы. Изучите презентацию ниже и разберетесь, где

разместить информацию. Нажимайте на стрелочки вправо и влево, чтобы листать презентацию.

Материалы с информацией по ОТ

Как распространить печатную продукцию и видеоматериалы, чтобы рассказать об охране труда

Выпускайте корпоративные журналы и информационные листки в бумажном и электронном виде

Периодические издания

Рассчитайте тираж журналов по штатной численности работников или выпустите журнал для широкой аудитории

Если в компании уже есть корпоративное издание, выделите в нем колонку для статей по охране труда

Распространите печатные издания в структурных подразделениях или разошлите электронный экземпляр журнала по e-mail

Листовки и буклеты



Распространите листовки среди структурных подразделений. Тираж определяйте по численности персонала. Разместите их в общедоступных местах в организации или направьте по электронке

Видеоматериалы

Распространите видеоматериалы по охране труда. Разошлите их по e-mail, на корпоративном портале и сайте работодателя, в соц.сетях. Демонстрируйте на вводном инструктаже



Приобретите или напечатайте свои плакаты по охране труда. Разместите их на рабочих местах, в структурных подразделениях, на информационных стендах и в уголке по охране труда

Правила и инструкции по охране труда

Разместите на рабочих местах правила и инструкции по охране труда, на рабочих участках или в специальных местах для информирования работников

Если такой возможности нет, храните документы в доступном месте для работников

Перечень НПА и инструкций по охране труда храните в отделе охраны труда и у руководителей структурных подразделений

Как оформить уголок по охране труда

Закон не обязывает работодателя создавать уголок по охране труда, существуют только рекомендации. Но на практике инспекторы ГИТ обращают внимание, есть

ли информационные стенды и как их ведут в организации. Если уголок отсутствует, это могут указать в предписании наряду с другими нарушениями, потому что сотрудников нужно информировать о безопасных методах работы, профилактических мероприятиях, режиме труда и отдыха и т. д. Информационные стенды решают эту задачу.

Пример. Суд обязал компанию оформить уголок по охране труда

Инспектор ГИТ провел в компании плановую проверку, выявил нарушения и составил предписание. В предписании инспектор указал, что отсутствует уголок по охране труда. Руководитель компании не устранил нарушение вовремя. Тогда в отношении юридического лица составили протокол об административном нарушении ([ч. 1 ст. 19.5 КоАП](#)). Во время прокурорской проверки руководитель компании не отреагировал на требования прокурора и не сообщил, по какой причине не исполнил предписание.

Прокурор обратился в суд с иском, чтобы обязать директора выполнить предписание инспекции труда. Суд постановил удовлетворить требования прокурора и обязать исполнить решение инспектора ГИТ (решение Ступинского городского суда Московской области от 03.02.2012 по делу № 2-378/12).

Оформляйте уголок в виде стенда, витрины, экрана или компьютерной программы. Если вся информация не помещается на одном стенде, установите несколько. Стенды изготавливают самостоятельно или заказывают в магазине.

Минтруд рекомендует составить уголок и кабинет по охране труда из двух разделов: общего и специального ([п. 23 приказа Минтруда](#)). В общем разделе разместите НПА по охране труда и локалку организации. Они помогут работникам понять, на основании какого документа от них требуют выполнять конкретные правила охраны труда. Также включите информацию о вредных производственных факторах, средствах коллективной и индивидуальной защиты, действиях сотрудников во время ЧС и аварий.

Минтруд переработал X раздел ТК. Из-за новой редакции пересмотрели и другие НПА, которые затрагивают охрану труда. Если у вас уже есть уголок или кабинет охраны труда, проверьте, обновили ли вы информацию на стендах. Актуализируйте информацию, если этого еще не сделали, – она касается работников.

Самое важное

Работодатели вправе самостоятельно решать, как информировать работников об условиях труда.

Информируйте сотрудника о профрисках и их уровнях, мерах по защите от вредных и опасных факторов, компенсациях и видеонаблюдении.

Если по результатам СОУТ условия на рабочем месте отнесли к опасному классу условий труда, немедленно проинформируйте работника.

На практике инспекторы ГИТ обращают внимание, есть ли информационные стенды и как их ведут в организации. Если уголок отсутствует, это могут указать в предписании.

Оформляйте уголок в виде стенда, витрины, экрана или компьютерной программы.

Обучение сотрудников: за чем проследить руководителю и ответственным

Работодатель обязан организовать обучение для сотрудников по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. В этом уроке узнаете, как организовать обучение по охране труда и по пожарной безопасности по новым правилам. Разберетесь, кому необходимо присвоить группу по электробезопасности.

Как организовать обучение по охране труда

С 1 сентября 2022 года организуйте обучение по охране труда по [Порядку, утвержденному постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464](#). Теперь сотрудников необходимо обучить по пяти программам:

1. Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда.
2. Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и опасных производственных факторов.
3. Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности.
4. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
5. Использование средств индивидуальной защиты.

Посмотрите видео ниже и разберетесь, кого из сотрудников направить на обучение по новым программам.

<https://kinescope.io/embed/dd2in1NbZdoWnQqzHuNq4E>

Какое обучение провести по пожарной безопасности

Существует два основных вида обучения по пожарной безопасности: противопожарный инструктаж и обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (приказ МЧС от 16.12.2024 № 1120, приказ МЧС от 05.09.2021 № 596).

Посмотрите на рисунок 1 и разберетесь в видах обучения.



Рисунок 1. Основные виды обучения мерам пожарной безопасности

Вместо пожарно-технического минимума сотрудники теперь проходят обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Разберем, каким сотрудникам требуется проходить повышение квалификации и профессиональную переподготовку. Для этого посмотрите на чек-лист ниже. Сохраните его себе, чтобы применить в работе.

Кого направить на обучение по дополнительным профессиональным программам

Направляйте на повышение квалификации:

1

Руководителей организаций

2

Ответственных за обеспечение пожарной безопасности

3

Ответственных за противопожарный инструктаж

4

Главных специалистов технического и производственного профиля



Если все указанные лица не имеют высшего образования пожарно-технического профиля или не получали навыков по пожарной безопасности в ходе средне-профессионального или высшего образования, направляйте их на профпереподготовку



Также направляйте на профпереподготовку специалистов по пожарной безопасности

Каким образом можно определить наличие профессиональных компетенций в области пожарной безопасности, приобретенных в период получения среднего профессионального и (или) высшего образования?

Такой факт подтверждается оригиналом или заверенной копией приложения к документу об образовании и о квалификации, в котором имеются сведения о прохождении претендентом обучения по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), непосредственно связанных с обеспечением пожарной безопасности объектов защиты.

Сотрудников, которые не подходят под эти критерии, обучают в ходе противопожарных инструктажей. Проводить противопожарный инструктаж может руководитель организации, ответственный за обеспечение пожарной

безопасности, ответственные за проведение противопожарного инструктажа, а также другие лица по решению руководителя.

Обучение по электробезопасности: как провести по новым правилам

С 1 сентября 2022 года действуют правки к ПОТ при эксплуатации электроустановок ([приказ Минтруда от 29.04.2022 № 279н](#)). Периодичность инструктажа по электробезопасности 1 группы определяет работодатель. Требования присваивать I группу по электробезопасности не реже 1 раза в год из новых [Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии](#) исключили. Также требования о периодичности нет в [Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок](#). Проверку знаний проводите работникам, которые получают II группу по электробезопасности и выше.

Обратите внимание, что в изменениях к ПОТ указали о том, что удостоверение нужно оформлять после прохождения подготовки к самостоятельной работе. В удостоверении не забудьте сделать запись о допуске к специальным работам.

Если вы только приступаете к обязанностям по организации обучения по электробезопасности – посмотрите запись встречи на тему «Электробезопасность: кого и где обучить».

<https://kinescope.io/embed/tzoggcudrkFD1UwNadKU11>

Как организовать безопасность на рабочих местах

Кто и когда проводит спецоценку

Специальная оценка условий труда (СОУТ) позволяет идентифицировать вредные и опасные производственные факторы, которые влияют на работника. По результатам СОУТ работодатель понимает, в каких условиях трудятся работники. Например, есть ли повышенный шум или вибрация в рабочей зоне, нет ли перегрузки на органы зрения из-за темноты. Таким образом работодатель может обнаружить, снизить или устранить вредные факторы.

Что такое СОУТ и зачем ее проводить

Чтобы подробно изучить цели СОУТ, используйте памятку. Вам нужно знать, какие процедуры проводят на ваших рабочих местах и для чего их проводят.

Для чего проводить СОУТ

- ① Выявить на рабочих местах вредные или опасные производственные факторы
- ② Исследовать и измерить вредные и опасные факторы
- ③ Оценить воздействие вредных или опасных производственных факторов на работника
- ④ Определить степень отклонения полученных значений от установленных нормативов
- ⑤ Оценить, насколько эффективно в компании применяют средства индивидуальной и коллективной защиты работников
- ⑥ Установить класс условий труда на рабочем месте



СОУТ не проводят для:

- надомников;
- дистанционных работников;
- работников, которые работают на физических лиц и религиозные организации;

- вакантных рабочих мест;
- рабочих мест госслужащих и муниципальных служащих.

По результатам спецоценки устанавливают классы и подклассы условий труда на рабочих местах. Всего классов четыре, они составлены по нарастанию степени воздействия: от безопасных условий труда к опасным.

Предприятия, которые не провели спецоценку, выявляют с помощью автоматизированных проверок. Инспекторы сверяют сведения во ФГИС СОУТ с базами данных налоговиков и СФР. Нарушитель получит предостережение. Если в течение полугода нарушение не устранят, предприятие оштрафуют.

Поводов для штрафа от инспекции труда два: нарушен порядок проведения СОУТ или спецоценку так и не провели.

Чтобы провести СОУТ и не нарушить требования законодательства, распечатайте и используйте памятку в работе.

Алгоритм проведения СОУТ

1

Выберите аккредитованную организацию для проведения СОУТ и заключите с ней договор

2

Сформируйте и утвердите комиссию по проведению СОУТ и утвердите график проведения СОУТ

3

Составьте список рабочих мест, на которых нужно провести СОУТ

4

Проверьте и подпишите отчет по результатам СОУТ, который составит аккредитованная организация, после проведения спецоценки

5

Разместите результаты спецоценки на своем сайте

6

Подайте декларацию соответствия условий труда в инспекцию труда

7

Ознакомьте работников с результатами СОУТ

8

Сообщите в СФР о результатах СОУТ

Кому проводить СОУТ

Проводите спецоценку, если в организации есть хотя бы один работник по трудовому договору. Не имеет значения, в каких помещениях работают сотрудники: собственных или арендованных. Спецоценку организует именно работодатель, а не собственник арендуемых помещений.

Спецоценку не проводят надомникам и дистанционным работникам; на вакантных местах; на рабочих местах муниципальных и госслужащих; если работодатель – физическое лицо или религиозная организация.

Кроме того, СОУТ должны провести организации, которые никогда не проводили спецоценку или у которых истек срок результатов. Если в вашей компании организовали новые рабочие места или изменили технологический процесс, спецоценка тоже нужна.

Когда провести плановую спецоценку

Спецоценку проводят не реже чем раз в пять лет. Срок начинают считать со дня, когда сведения о результатах СОУТ внесли во [ФГИС СОУТ](#). Если в результатах СОУТ есть сведения о государственной или иной охраняемой законом тайне, срок считают со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

Если в компании есть рабочие места, которые задекларировали в ГИТ, то повторно проводить спецоценку не нужно.

Конкретные даты проведения спецоценки компании определяют сами, главное – соблюдать периодичность. Исключения – повод провести СОУТ вне плана.

Новые организации обязаны провести спецоценку в течение 12 месяцев с момента создания рабочих мест ([разъяснения Минтруда от 16.01.2019 «По вопросу проведения специальной оценки условий труда в организациях микро- и малого бизнеса и у индивидуальных предпринимателей»](#)).

Если в компании провели реорганизацию, изменились ФИО работодателя или наименование рабочего места, но условия труда работников не изменились, тогда внеплановую спецоценку можно не проводить. Это решение должно приниматься комиссией.

Нужна ли внеплановая СОУТ при переезде организации в другой офис или в другое помещение?

Да, нужна.

При переносе рабочих мест в другие помещения условия труда могут измениться.

Работодатель заново организует и вводит в эксплуатацию новые рабочие места, у организации появляется основание для проведения [внеплановой спецоценки](#).

Внеплановую спецоценку проведите в течение 12 месяцев со дня переезда рабочих мест в новый офис, помещение. Это следует из положений [статьи 17](#) Закона № 426-ФЗ. Аналогичную позицию занимают специалисты Минтруда в [письме от 23.01.2017 № 15-1/ООГ-169](#).

Самое важное

СОУТ должны провести организации, которые никогда не проводили спецоценку или у которых истек срок результатов.

Спецоценку проводят не реже чем раз в пять лет.

Конкретные даты проведения спецоценки компании определяют сами, главное — соблюдать периодичность. Исключения — повод провести СОУТ вне плана.

Профриски: выявляем опасности и устраняем

Идентифицировать опасности и оценивать профриски – это обязанность работодателя и работников. С 1 марта 2022 года работодатели обязаны применять дополнительные меры безопасности в соответствии с результатами оценки профрисков. В уроке узнаете, как происходит процесс по управлению профрисками в компании. Разберетесь, какие документы оформить по результатам оценки профрисков и о чем информировать новых сотрудников при устройстве на работу. Получите шаблоны документов и два полезных сервиса, которыми сможете пользоваться после обучения. А в конце урока примерите на себя роль члена комиссии по выявлению рисков: потренируетесь выявлять риски в офисе.

Как идентифицировать опасности и оценить профриски в компании

С 1 марта 2022 года вступили в силу изменения в [ТК РФ](#). Новые статьи касаются вопросов управления профрисками – теперь работодатели обязаны регулярно проводить такую работу. Результаты оценки рисков применяют во время инструктажей, при выборе средств индивидуальной защиты, при обучении персонала и установке специальных знаков безопасности на предприятии.

Идентифицировать опасности и оценивать риски работодатель может своими силами или привлечь для этого специализированную организацию. Если работодатель решит выявить риски самостоятельно, то для этого он создает специализированную комиссию. В нее можно включить различных сотрудников: главного инженера, начальников участков, мастеров, специалиста по охране труда, специалиста по кадрам. Чем больше привлекли людей к выявлению опасностей, – тем лучше. Это позволит избежать травм в офисе и на производстве.

Оценка рисков – комплексная задача, поэтому выполняйте ее силами трудового коллектива. Для этого привлекайте сотрудников из разных подразделений и уровней управления. Используйте при этом принцип Р — С — Р (работодатель — специалисты — работники).



Рисунок 1. Как сформировать комиссию по оценке рисков

Назвать комиссию вы вправе на свое усмотрение: например, комиссия по оценке профессиональных рисков, рабочая группа или оценочная группа. Состав комиссии утверждают [приказом](#). Также, чтобы описать процесс управления профрисками в компании, вносят изменения в положение о СУОТ и создают [стандарт/положение по управлению профрисками](#). В таком положении прописывают порядок, кто и за что несет ответственность.

После того как подготовили локальные документы, комиссия проверяет рабочие места и идентифицирует опасности. В зависимости от размера компании и квалификации, члены комиссии могут проверять разные объекты. Например, офисный сотрудник может выявить риски в офисе, а специалист, который работает на производстве, – проверить свои рабочие объекты. Руководитель организации или главный инженер могут проверить любой объект. Пример плана проверок объектов смотрите на рисунке ниже.

График оценки рисков

Месяц	ФИО	Должность	Объект
Январь	Тронов Ю.В.	Главный инженер	Тепловой пункт
	Ромов Т.М.	Специалист по охране труда	Тепловой пункт
	Тронов Ю.В.	Главный инженер	Территория подстанции
	Иванов И.И.	Электромонтер	Территория подстанции
Февраль	Тронов Ю.В.	Главный инженер	Склад
	Ромов Т.М.	Специалист по охране труда	Склад
	Тронов Ю.В.	Главный инженер	Трансформаторная подстанция вблизи склада
	Иванов И.И.	Электромонтер	Трансформаторная подстанция вблизи склада
Март	Тронов Ю.В.	Главный инженер	Актовый зал административного здания
	Ромов Т.М.	Специалист по охране труда	Актовый зал административного здания
	Тронов Ю.В.	Главный инженер	Помещение диспетчерской
	Иванов И.И.	Электрик	Помещение диспетчерской

Рисунок 2. Как распределить обязанности по идентификации опасностей на каждом объекте

После того, как осмотрели объекты, члены комиссии оформляют результаты идентификации опасностей, а затем оценивают профриски. В законе не установлено, какой именно документ необходимо для этого оформить. Работодатель вправе разработать свои формы документов. На практике используют реестр опасностей, реестр по оценке профрисков, карты оценки рисков. Эти документы помогут специалисту по кадрам и специалисту по охране труда ознакомить персонал с рисками на их рабочих местах.

Как качественно организовать санитарно-бытовое обслуживание работников

Работодатель должен не только обеспечить безопасность на предприятии, но и создать санитарно-бытовые условия. Работникам нужно организовать для этого необходимые помещения и оборудовать их специальными устройствами. В этом уроке узнаете, какие помещения создать на предприятии и по каким нормам их рассчитать.

Какие помещения нужны на предприятии

Санитарно-бытовое обслуживание – неотъемлемая часть СУОТ. Работодатель обязан обеспечить его в соответствии с требованиями охраны труда ([ст. 214](#), [216.3](#) ТК). Воспользуйтесь памяткой ниже, чтобы не забыть организовать все помещения для работников. Скачайте памятку и используйте в работе.

Какие помещения на предприятии должен организовать работодатель, чтобы обеспечить санитарно-бытовое обслуживание работников

1

Санитарно-бытовые помещения

2

Помещения для приема пищи

3

Помещения для оказания медицинской помощи

4

Комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки

5

Посты с аптечками для оказания первой помощи

6

Аппараты с газированной соленой водой для работников горячих цехов и участков

К санитарно-бытовым помещениям относят гардеробные, душевые, умывальные, туалеты. Кроме них, работникам могут понадобиться места для устройств

питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, для обработки, хранения и выдачи спецодежды, для сушки волос ([п. 5.4 СП 44.13330.2011, «Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», утв. приказом Минрегиона от 27.12.2010 № 782](#)). Состав, размеры и тип помещений зависят от вида деятельности предприятия и от числа его работников.

Требования к санитарно-бытовым помещениям

Гардеробные и помещения для обработки, хранения и выдачи спецодежды

Если в организации работают 50 человек и меньше, для всех групп производственных процессов устройте общую гардеробную. Если работающих больше и при работе тело и одежда сильно загрязняются, предусмотрите отдельную гардеробную, чтобы разделить личную одежду работников от спецодежды. В каких случаях это нужно, указали в таблице 1.

К каким загрязнениям приводят производственные процессы		На какое количество работников рассчитать одну единицу		Какие установить гардеробные / сколько отделений в шкафу положено одному работнику	Что еще нужно из специальных бытовых помещений и устройств
		душевой лейки	крана		
Малоопасные и умеренно опасные вещества загрязняют	только руки	25	7	Общие/1	
	тело и спецодежду	15	10	Общие/2	
	тело и спецодежду так, что удалить загрязнения можно только специальными моющими средствами	5	20	Раздельные/1	Химчистка или стирка спецодежды
Чрезвычайно и высокоопасные вещества, вещества со стойким запахом загрязняют	только руки	7	10	Общие/1	
	тело и спецодежду	3	10	Раздельные/1	Химчистка, искусственная вентиляция мест хранения спецодежды; дезодорация
На работника воздействует	прямое инфракрасное излучение от источников, раскаленных до очень высокой температуры	3	20	Общие/2	Полудуши (помещения для охлаждения)
	поток разогретого источником тепла воздуха	7	20	Общие/2	Полудуши (помещения для охлаждения)
	влага, от которой намокает спецодежда	5	20	Раздельные/1	Сушка спецодежды
	температура воздуха до 10 °С, включая работы на открытом воздухе	5	20	Раздельные/1	Помещения для обогрева и сушки спецодежды
Нужны особые условия к соблюдению чистоты или стерильности при изготовлении продукции, вещества опасно воздействуют на кожу, работают с инфицирующими и радиоактивными материалами		В соответствии с требованиями ведомственных нормативных документов			

Таблица 1. Какие нормы действуют для гардеробных, душевых и специальных бытовых помещений и устройств

Душевые и туалеты, помещения для обогрева или охлаждения работников

Помещения для приема пищи, устройства для питья

Создавать работникам помещение для приема пищи на территории предприятия работодатель обязан в двух случаях:

1. Требование закрепили в трудовом или коллективном договоре, локальных актах организации.

2. Условия производства не позволяют предоставить работникам перерыв, поэтому они отдыхают и принимают пищу в рабочее время ([ч. 3 ст. 108 ТК](#)).

Крупные производственные предприятия обычно проектируют со столовыми. Небольшие предприятия могут обойтись местом для приема пищи. Тип помещения и его площадь рассчитайте по таблице 2.

Количество работников	Помещение
1–9	Отдельная комната для приема пищи, но разрешено на дополнительном месте в гардеробной со столом площадью 6 кв. м
10–29	Отдельная комната для приема пищи площадью 12 кв. м, но не меньше чем 1 кв. м на каждого посетителя
30–200	Столовая-раздаточная
201 и более	Разрешена столовая, которая работает на полуфабрикатах

Таблица 2. Где работники могут поесть

Оборудуйте комнату для приема пищи умывальником, стационарным кипятильником, электроплитой, холодильником (п. 5.52 СП 44.13330.2011). Персонал, который обслуживает столовые и комнаты для приема пищи, должен иметь медкнижки, ведь для него действуют санитарные требования для работников общественного питания.



Чтобы снабжать работников питьевой водой, установите фонтанчики, кулеры, закрытые на замок баки с фонтанирующими насадками и другие устройства. На 200 работников в производственных помещениях должно быть одно устройство для питья. Если на рабочих местах есть оборудование, которое

выделяет избыток тепла, одно устройство полагается на 100 сотрудников. Работников горячих цехов снабжайте подсоленной газированной водой, на каждого по 4–5 литров в смену с содержанием соли до 0,5%.

Если на предприятии работают инвалиды на креслах-колясках, дополнительно прибавьте к площади комнаты для приема пищи 1,65 кв. м на каждого работника с ограниченными возможностями.

Прием пищи и отдых сотрудника – это естественная потребность человека, которой работодатель не должен пренебрегать. Поэтому в [Трудовом кодексе](#) предусмотрели регламентированные обеденные перерывы. На практике суд принимает сторону трудовой инспекции и обязывает работодателя организовать на территории предприятия помещение для приема пищи вне зависимости от наличия времени на ее прием.

Пример

Компания из Екатеринбурга оспаривала в суде предписание инспектора ГИТ по вопросу организации комнаты для приема пищи. Инспектор указал, что на работодателя возложена обязанность оборудовать здания котельных специальными помещениями. Представитель работодателя просил учесть, что действующее законодательство не предусматривает требований к конструктивным характеристикам комнаты для питания. Суд встал на сторону трудовой инспекции и объяснил, что, поскольку санитарно-бытовое обслуживание работников возлагается на работодателя согласно [статье 214 ТК](#), он обязан оборудовать помещение по установленным нормам (апелляционное определение Свердловского областного суда от 01.11.2018 по делу № 33а-18879/2018).

Помещения здравоохранения, посты оказания первой помощи, места для отдыха

Изолируйте места для курения от всех санитарно-бытовых помещений, чтобы оградить некурящих от воздействия табачного дыма ([п. 9 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ](#)). Обозначьте соответствующими знаками территорию, здания и объекты, где запрещаете курить, и отведите специальные места для курения ([п. 11](#) постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479).

Самое важное

Если в организации работают 50 человек и меньше, для всех групп производственных процессов устройте общую гардеробную.

Душевые на предприятии не нужны, если малоопасные и умеренно опасные вещества загрязняют только руки работников. В остальных случаях они нужны.

Нужен на предприятии медпункт или нет — зависит от требований в конкретной отрасли. Например, речные порты должны организовать медпункты.

Изолируйте места для курения от всех санитарно-бытовых помещений, чтобы оградить некурящих от воздействия табачного дыма.

Обозначьте соответствующими знаками территорию, здания и объекты, где запрещаете курить, и отведите специальные места для курения.

Кому и как выдавать СИЗ

Сейчас компании переходят на риск ориентированный подход, и при выдаче СИЗ опираются на него. Новый подход основывается на оценке уровней профрисков и выявлении опасностей на рабочем месте. В уроке изучите 5 шагов, чем руководствоваться при составлении норм выдачи СИЗ. Научитесь применять типовые нормы и составите нормы выдачи СИЗ для своей компании. В конце урока пройдете тренажер и отметите, какие СИЗ работник надел неправильно или не надел совсем.

Шаг 1. Составьте перечень профессий и должностей, которым положены СИЗ

Нормы выдачи СИЗ для организации представляют собой таблицу, в которую вносят данные: о должностях, которым нужны СИЗ; видах и количестве СИЗ; сроке носки СИЗ. Запросите в отделе кадров штатное расписание по структурным подразделениям. Из него выберите должности и профессии, которым нужны СИЗ, и внесите их в рабочую таблицу. В таблице указывайте структурные подразделения.

Средства защиты выдают, если сотрудники выполняют работы:

- с вредными или опасными условиями труда;
- в особых температурных условиях;
- связанные с загрязнением.

Если сотрудники не выполняют перечисленные виды работ, их должности и профессии не вносите в рабочую таблицу.

СИЗ применяют для защиты работников от воздействия производственных факторов, поэтому их выдают согласно типовым нормам вне зависимости от класса условий труда. В прошлом году Минтруд утвердил новые правила обеспечения работников СИЗ ([приказ от 29.10.2021 № 766н](#)) и Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств ([приказ от 29.10.2021 № 767](#)). Документы вступили в силу 1 сентября 2023 года.

Чтобы перестроить работу, проверьте, провели ли оценку рисков на рабочих местах. С 2023 года выдавайте СИЗ не только по списку профессий работников, но и по рискам каждого рабочего места.

Воспользуйтесь реестром опасностей организации и [Приложением № 2 приказа № 767](#), чтобы установить новые нормы выдачи СИЗ. В Приложении прописали все опасности и разделили их на группы. Например, в группу механических опасностей входит высота, глубина, уколы, удары, порезы, затягивание в механизмы и т. д.

Напротив каждой опасности найдете перечень СИЗ, которые необходимо выдать работнику. Пример увидите в таблице 1. Нажмите на таблицу, чтобы увеличить ее.

Опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников		Опасные события, представляющие угрозу жизни и здоровью работников	Тип, группа, подгруппа средств индивидуальной защиты, обязательных к выдаче	Возможная конструкция СИЗ, дополнительные элементы	Нормы выдачи СИЗ на год (штуки, пары, комплекты, мл)	СИЗ, в дополн. обязат. результ. оценки профр
Плохо или неправильно закрепленные детали или заготовки	1.4.1	Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	Средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий	Каска защитная	1 шт. на 2 года	Каска
			Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания, не менее 1F Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки	1 шт. 1 шт.	Очки з механ. воздей. коррозии эффек
Другие опасности, связанные с получением работником удара		В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами и необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки работодатель в соответствии с Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766 н, и на основании норм документации изготовителя				

Таблица 1. Фрагмент Единых типовых норм выдачи СИЗ в зависимости от идентифицированных опасностей

Минтруд не отказался от выдачи СИЗ по профессиям. В приложении 1 новых норм найдете перечень СИЗ по профессиям и должностям всех отраслей.

Шаг 2. Определите нормы выдачи

После того как вы из штатного расписания внесли в рабочую таблицу должности и профессии, определите нормы выдачи, по которым будете обеспечивать сотрудников СИЗ. Сначала найдите профессию или должность в единых типовых нормах и определите минимальный перечень СИЗ.

Далее дополните перечень СИЗ в зависимости от рисков на рабочем месте и проведенной спецоценки. Когда все СИЗ подобраны исходя из должностей и опасностей, объедините СИЗ и уберите дубли. Теперь можно объединять свойства средств защиты и выдавать, например, один костюм вместо нескольких СИЗ.

Шаг 3. Определите срок носки для СИЗ, у которых он указан «до износа» и «по поясам»

Срок «до износа» – означает, что типовые нормы не регламентируют конкретный срок носки средств защиты. Такие СИЗ можно использовать до тех пор, пока они не потеряют свои защитные свойства от времени или интенсивности применения. При этом бухгалтеру для учета СИЗ нужно знать конкретный срок их использования. Поэтому в нормах выдачи нельзя указывать срок «до износа».

В этом случае его устанавливают на основании результатов спецоценки, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ.

Пример 1. Какой срок носки указать для защитной каски

В типовых нормах для каски срок носки стоит «до износа». Значит, чтобы определить конкретный срок носки, используйте документации завода-изготовителя. Например, гарантийный срок каски – два года, значит, в нормах выдачи СИЗ укажите «1 штука на 2 года».

«По поясам». Срок, на который зимние средства защиты выдают сотрудникам, зависит от климатического пояса. В России их пять: I, II, III, IV и особый.

Определить, к какому климатическому поясу относится ваш город, можно с помощью [таблицы 3 приложения 3 к техрегламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» от 09.12.2011](#)

[№ ТР ТС 019/2011](#). Или посмотрите в [цветную схему-шпаргалку](#).

Шаг 4. Составьте перечень дежурных СИЗ

Работодатель выдает работникам дежурные СИЗ, если их указали в типовых нормах для конкретной профессии. В каждом структурном подразделении должен быть запас дежурных СИЗ. Объем определяет работодатель.

Как вести учет дежурных СИЗ, законы не указывают. Удобно оформить журнал учета дежурных СИЗ. В нем укажите даты выдачи и сдачи СИЗ, подписи тех, кто выдавал и принимал средства защиты. При проверке или несчастном случае запись в журнале подтвердит, что работника обеспечили необходимым.

Шаг 5. Утвердите нормы выдачи СИЗ приказом

Если вы полностью заполнили рабочую таблицу, значит, проект норм выдачи СИЗ готов. Поэтому составляйте проект приказа об их утверждении. Пример приказа смотрите на рисунке ниже. Наводите на яркие точки, чтобы увидеть пояснения.

Нормы утверждает руководитель организации с учетом мнения профсоюза при наличии.

Самое важное

Подготовьте шаблон таблицы для норм выдачи СИЗ.

Из штатного расписания выберите должности и профессии, которым положена выдача СИЗ, и внесите их в рабочую таблицу.

Определите типовые нормы выдачи, по которым будете обеспечивать сотрудников СИЗ.

Укажите срок носки для СИЗ, у которых он указан «до износа» и «по поясам».

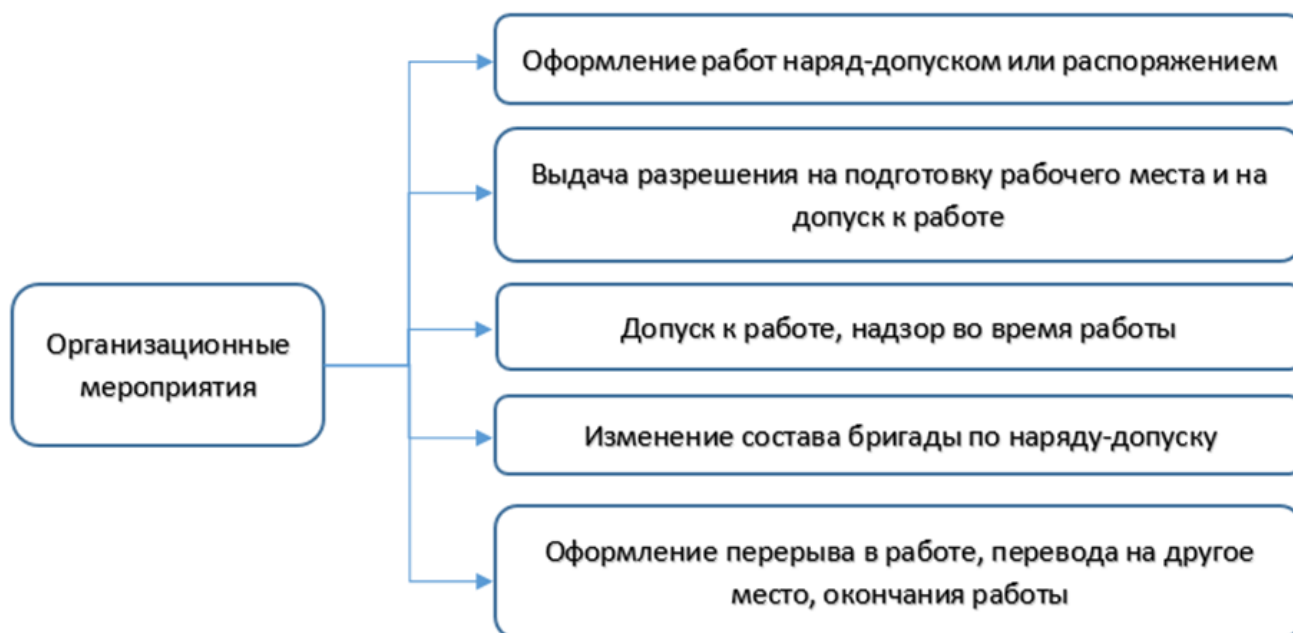
Нормы утверждает руководитель организации с учетом мнения профсоюза, при наличии.

Какие использовать методы и приемы выполнения работ

Чтобы не получить профзаболевание или травму, соблюдайте правила по охране труда. В этом уроке узнаете, что нужно выполнить, чтобы обезопасить работника от вредных и опасных производственных факторов во время работы.

Организационные мероприятия

Безопасность работ в зоне действия технологического оборудования обеспечивают, проводя организационные мероприятия. Смотрите на схеме, какие мероприятия надо выполнить, чтобы не получить травму.



Одно из главных мероприятий по обеспечению безопасности – выдача наряда-допуска. В наряде-допуске пропишите место, время, содержание и условия производства работ с повышенной опасностью. Также укажите меры безопасности, состав бригады и ответственных за организацию и безопасное производство работ.

Пример наряда-допуска смотрите на рисунке ниже. Наводите курсор на цветные точки и увидите подсказки для заполнения наряда.

Разработайте и утвердите перечень работ повышенной опасности, которые нужно выполнять по наряду-допуску. Исходите из специфики работ и особенностей технологических процессов. Вы можете утвердить единый перечень или сделать несколько перечней по видам работ. Например, при работах на высоте, газоопасных, огневых работах или ремонте грузоподъемных машин. Обязательно ознакомьте сотрудников с этим перечнем.

До оформления допуска к работам проведите работникам целевые инструктажи, соберите подписи. Подпись работника означает, что инструктаж он прослушал и знает процесс выполнения работ.

Если работник нарушает правила по охране труда, удалите всю бригаду с рабочего места. Как только устраните нарушения, можете приступить к работе. Наряд-допуск выдайте повторно.

Режим труда и здоровье работников

Какой режим труда подойдет для работников разных профессий

Работодатели устанавливают режим труда и отдыха в правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР), которые разрабатывают с учетом действующего законодательства, коллективных договоров и соглашений. В этом уроке разберетесь какие бывают режимы труда и отдыха.

Режим труда и отдыха определенных сотрудников может отличаться от общего, который установлен в организации для всего коллектива, поэтому соблюдайте несколько правил.



Как установить режим труда и отдыха

Условия труда, которые отличаются, отразите в ТД, учитывайте ст. 57 ТК РФ

Установите единый режим труда и отдыха работников в организации, если не хотите, чтобы работники вас поняли не правильно

Вынесите отдельно особые распорядки работы. Они будут применяться только по отношению к определенным категориям сотрудников согласно указаниям в правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР)

В трудовом договоре с сотрудником закрепляют распорядок работы и отдыха, если он отличается от общего, установленного для всех работников предприятия. Если же распорядок не отличается от общепринятого в компании, то с учетом **части второй** статьи 57 ТК РФ нет необходимости вносить его в ТД. Весь персонал знакомят с ПВТР под подпись. Если работодатель является физическим лицом, распорядок работы определяют соглашением сторон и прописывают в ТД с сотрудниками. Для сотрудников религиозных организаций соответствующий режим должен быть закреплен внутренним уставом.

Штраф за нарушение именно ПВТР трудовым законодательством не предусмотрен. При нарушении ПВТР работодатель вправе привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности в виде замечания или выговора на основании статьи [192 ТК РФ](#). За неоднократные нарушения, когда трудовой распорядок систематически не соблюдается, сотрудника могут уволить по инициативе работодателя.

Что отразить в режиме рабочего времени

[Режим рабочего времени](#) устанавливает работодатель. Изучите картинку ниже и разберетесь, что нужно предусмотреть в договоре, когда устанавливаете режим рабочего времени.

Режим рабочего времени

Предусмотрите:

- длину рабочей недели
- время ежедневной работы или смены
- время начала и окончания работы
- время перерывов в работе
- число смен в сутки
- чередование рабочих и нерабочих дней

Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю, 8 часов в день. Для отдельных категорий работников может быть установлена более или менее длительная продолжительность недели.

Не сокращайте рабочее время за счет обеденного перерыва – это прямое нарушение [Трудового кодекса](#) (ч. 1 ст. 108 ТК РФ).

Какой отдых положен работникам

Теперь поговорим о времени отдыха по [ТК РФ](#). К видам времени отдыха относятся перерывы в течение рабочего дня, ежедневный и междусменный отдых, выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуска. Посмотрите презентацию ниже и изучите, чем отличаются виды отдыха между собой.

Время отдыха

Какой отдых положен работникам
согласно ТК РФ

Перерывы в рабочее время

- Перерывы для отдыха и питания. Такие перерывы не включаются в рабочее время
- Перерывы, которые обусловлены технологией и организацией производства и труда. Такие перерывы включают в рабочее время

Выходные дни

- Общим выходным для пятидневной и шестидневной рабочей недели является воскресенье
- Второй выходной при пятидневке работодатель определяет сам в коллективном договоре или в ПВТР
- Как правило, выходные предоставляются подряд, то есть время отдыха это суббота-воскресенье или воскресенье-понедельник

Нерабочие праздничные дни

- Трудовой кодекс определяет несколько дней в году, которые признаются федеральными праздниками и в которые по общему правилу работать запрещено (ст. 112, 113 ТК РФ)
- Нерабочие праздничные дни – это Новогодние каникулы, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, 1 мая, День победы, День России, День народного единства

Отпуск

- Все работники получают ежегодные оплачиваемые отпуска
- За время отпуска выплачивают средний заработок
- Отпуск составляет 28 календарных дней. Несовершеннолетним или педагогическим работникам положен удлиненный отпуск
- Некоторым работникам предоставляют дополнительный оплачиваемый отпуск

Перерывы на обед устанавливают с учетом статьи 108 ТК РФ. Длительность обеденного перерыва варьируется от 30 до 120 минут. Специальные перерывы допускается устанавливать для отдыха и обогрева. В статье 109 указана их длительность, основной порядок предоставления и перечень.

Чем компенсировать работу во вредных и опасных условиях

Пройдете урок и узнаете, как определить размер и вид компенсации. Изучите, какие изменения произошли с 1 сентября 2022 года в порядке выдачи лечебно-профилактического питания. Определите, каким работникам из вашей организации положено лечебно-профилактическое питание и как правильно его выдавать.

Как определить размер и вид компенсации

Размеры и порядок компенсаций за работу во вредных условиях труда закрепили в [Трудовом кодексе](#). Компенсации за работу во вредных условиях труда предоставляют в виде: сокращенного рабочего времени, дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда, бесплатного лечебно-профилактического питания, молока и других равноценных продуктов. Чтобы разобраться, какие компенсации назначить работникам, изучите таблицу на рисунке 1.

Виды компенсаций	Классы условий труда				
	Вредные				Опасные
	3.1	3.2	3.3	3.4	4
Сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК)	—	—	✓	✓	✓
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск – не менее семи календарных дней (ст. 117 ТК)	—	✓	✓	✓	✓
Повышение оплаты труда – не менее 4 процентов (ст. 147 ТК)	✓	✓	✓	✓	✓
Дополнительные виды компенсаций	Основание				
Бесплатное лечебно-профилактическое питание при выполнении отдельных видов работ (ст. 222 ТК)	Перечень отдельных видов работ, которые дают право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания (приложение № 1 к приказу Минтруда от 16.05.2022 года № 298н)				
	Нормы и условия выдачи лечебно-профилактического питания (приложение № 3 к приказу Минтруда от 16.05.2022 года № 298н)				
	Нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов (приложение № 2 к приказу Минтруда от 16.05.2022 года № 298н)				
Бесплатная выдача молока и других равноценных пищевых продуктов работникам с вредными условиями труда (ст. 222 ТК)	Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов (Приложение № 2 к приказу Минтруда от 12.05.2022 года № 291н)				
	Порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов (приложение № 3 к приказу Минтруда от 12.05.2022 года № 291н)				
	Перечень вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, установленными по результатам специальной оценки условий труда, при наличии которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты (приложение № 1 к приказу Минтруда от 12.05.2022 года № 291н)				

Повышенные или дополнительные компенсации за работу с вредными и опасными условиями труда работодатель устанавливает самостоятельно с учетом своего финансово-экономического положения. Установленный перечень компенсаций работодатель закрепляет в ЛНА организации.

Изучите презентацию ниже. В ней информация о том, как и кому выдавать лечебно-профилактическое питание. Нажимайте на стрелочки влево и право, чтобы листать слайды.

Лечебно- профилактическое питание

Перечень работ, за которые
предоставляют лечебно-
профилактическое питание
утвержден приказом
Минтруда от 16.05.2022
№298н

Работникам выдают лечебно-
профилактическое питание, если
они выполняют работы из Перечня
№ 298н не менее половины
рабочего дня или смены, а также в
период лечения профзаболевания
на дому.

Отдельно выделили работников в
разделе VII Перечня № 298н. Им
ЛПП выдают независимо от срока
пребывания в условиях
повышенного давления водной,
воздушной и газовой сред.

Особые условия получения лечебно-профилактического питания предусмотрели для беременных женщин. Например, беременную по медзаключению перевели на другую работу, где нет вредных факторов. Лечебно-профилактическое питание она все равно будет получать и при переводе на другую работу и вплоть до окончания отпуска по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет. (п.6 Прил.3 Приказа № 298н)



Лечебно-профилактическое питание выдают перед началом рабочей смены в виде горячих завтраков или специализированных вахтовых рационов.

Если нет возможности выдавать ЛПП перед началом работ, тогда допустимо выдавать ЛПП в обеденный перерыв по согласованию с медико-санитарной или медорганизацией, которая обслуживает работодателя.

Обед

13:00-14:00

Если работнику с вредными условиями труда установлена увеличенная продолжительность работы, допустимо дополнительно выдавать лечебно-профилактическое питание в обеденный перерыв.

Не компенсируют выдачу лечебно-профилактического питания или денежных средств за него, если работник пропустил выдачу по своей вине. Исключение - не получение питания по вине работодателя. При выявлении случаев неполучения работниками лечебно-профилактического питания по вине работодателя работодатель возмещает указанным работникам стоимость неполученного лечебно-профилактического питания.

Лечебно- профилактическое питание не выдают:

в нерабочие дни
в дни отпусков,
кроме декрета

в дни служебных командировок
при отсутствии в эти дни
предусмотренных Перечнем работ
в дни обучения с
отрывом от
производства

Лечебно- профилактическое питание не выдают:

в дни
выполнения
работ на
участках, где
бесплатная
выдача питания
не установлена

в дни
выполнения
работ, связанных
с исполнением
общественных и
государственных
поручений

в период временной
нетрудоспособности
при заболеваниях
общего характера

в дни
пребывания на
лечении в
медицинском
учреждении, в
том числе
санаторного
типа

Организации общепита, в
которых выдают ЛПП
должны соответствовать
санитарно-
эпидемиологическим
требованиям.

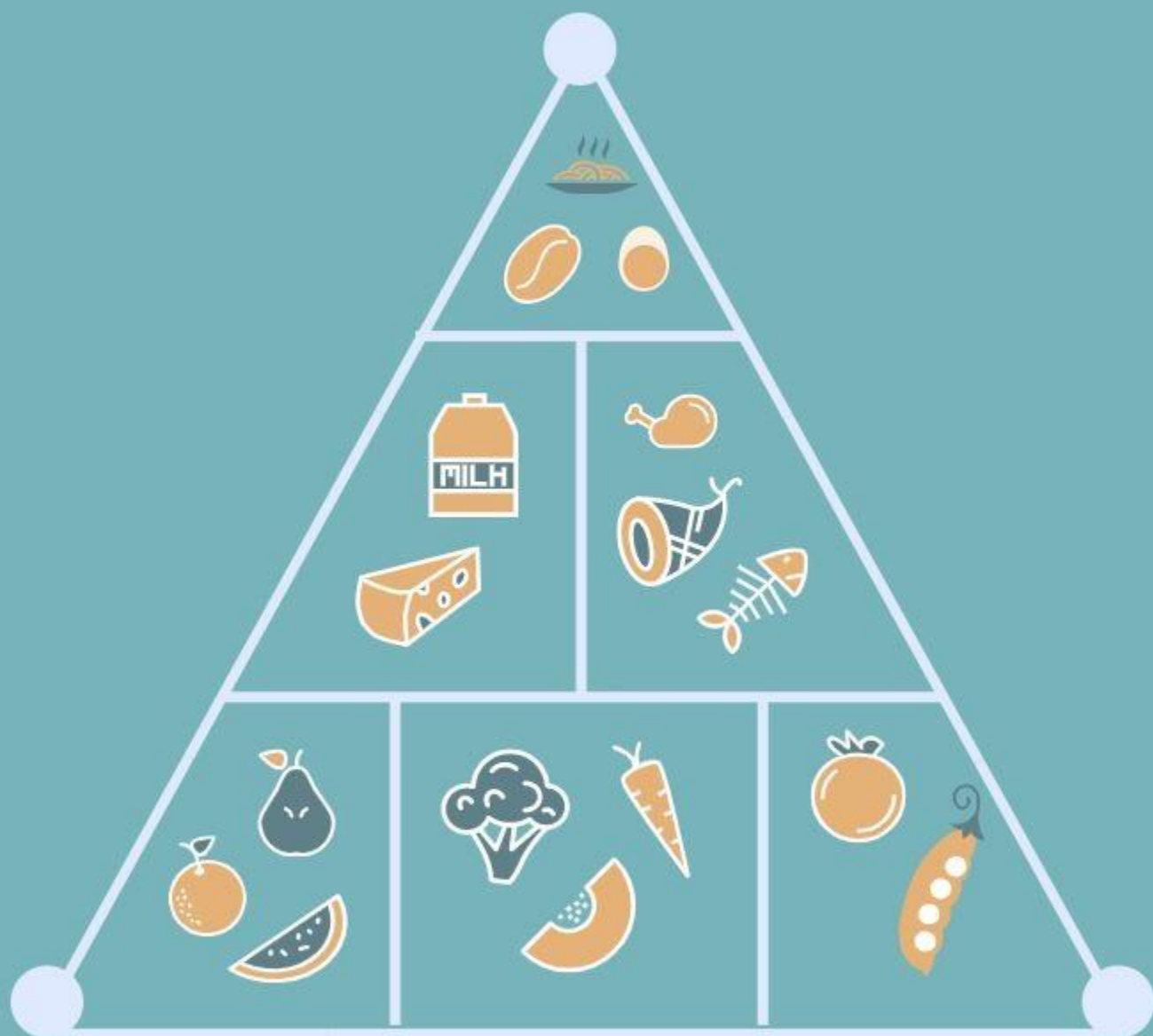
Выдача питания должна соответствовать рационам и нормам выдачи витаминов.

Рекомендуют расширять ассортимент свежих овощей, фруктов и ягод за счет капусты, кабачков, тыквы, огурцов, брюквы, репы, салата, яблок, груши, сливы, винограда, черноплодной рябины.

Если нет свежих овощей допустимо использовать хорошо вымоченные соленые, квашеные и маринованные овощи.

Кому еще выдадут лечебно-профилактическое питание, смотрите на рисунке ниже.

Кому еще выдадут лечебно-профилактическое питание



Работникам, которых привлекли к выполнению работ по Перечню № 298н, при условии занятости на таких работах не менее половины рабочего дня или смены и работникам

Работникам, которые заняты не менее 36 часов в неделю на строительных, строительных-монтажных, ремонтно-строительных и пуско-наладочных работах в производствах по Перечню № 298н, в которых лечебно-профилактическое питание выдается основным работникам и ремонтному персоналу

Работникам из раздела VII Перечня № 298н во время их пребывания в медицинской или водолазной барокамере в период лечебной рекомпрессии

Кому теперь выдавать молоко

Минтруд в [приказе от 12.05.2022 № 291н](#) обновил нормы и условия выдачи молока или равноценных пищевых продуктов работникам, которые заняты на работах с вредными условиями труда. Молоко или равноценные пищевые продукты выдают работникам бесплатно в соответствии с [Перечнем](#) вредных производственных факторов.

К вредным производственным факторам, при воздействии которых бесплатно выдают молоко или другие равноценные пищевые продукты, относят:

- химические факторы;
- биологические факторы;
- физический фактор.

Как выдавать молоко и кому – изучите в презентации ниже.

Молоко за вредность

Молоко или другие равноценные пищевые продукты выдают, если рабочее место с вредными условиям труда.

Вредность устанавливают по результатам СОУТ.

Перечень вредных производственных факторов, за которые положено молоко или другие равноценные пищевые продукты установлен Приложением № 1 к приказу Минтруда от 12.05.2022 года № 291н.

Молоко выдают в рабочие дни, когда сотрудник занят на работах с вредными условиями (п.2 Прил.2 Приказа Минтруда №291н).

Выдавайте молоко не позднее дня, когда результаты СОУТ внесли во ФГИС СОУТ, за все время работы во вредных условиях.

Работники, с вредными условиями труда получают молоко в помещениях, которые оборудованы для приема пищи и соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам.



Это могут быть буфеты, кафе, столовые.

Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра за смену, причем независимо от продолжительности смены. Если время работы составляет менее половины продолжительности рабочей смены, молоко не выдают.

Кроме молока, некоторым категориям работников, которые периодически контактируют с неорганическими соединениями цветных металлов, дополнительно выдают два грамма пектина в составе напитков, киселей, джемов и т.д.. Исключение – соединения алюминия, кальция, магния.

Допустимо заменять эти продукты натуральными фруктовыми или овощными соками с мякотью в количестве 300 мл.

Если работник постоянно контактирует с неорганическими соединениями цветных металлов, то вместо молока ему выдают кисломолочные продукты или обогащенные пектином пищевые продукты, которые содержат не менее двух грамм пектина.



Пищевые продукты с пектином необходимо выдавать перед началом работы, а кисломолочные продукты - в течение рабочего дня.

Работникам, которые производят или перерабатывают антибиотики, вместо молока выдают кисломолочные продукты с пробиотиками или колибактерин на основе цельного молока.

Нельзя заменять молоко сметаной, сливочным маслом, другими продуктами. Исключение - продукты в таблице.

№ п/п	Наименование продукта	Норма выдачи за смену
1	Кисломолочные жидкие продукты, в том числе обогащенные, с содержанием жира до 3,5% (кефир разных сортов, простокваша, ацидофилин, ряженка), йогурты с содержанием жира до 2,5%	500 г
2	Пищевые продукты лечебно-профилактического питания при вредных условиях труда	Не менее 300 мл в пересчете на жидкость

Несчастные случаи на работе: оперативно реагируем и снижаем травматизм

Как действовать, если в компании произошел несчастный случай

Работодатель обязан учитывать микротравмы и расследовать несчастные случаи на производстве. В этом уроке научитесь правильно действовать, если кто-то из сотрудников пострадал. В первой части урока разберетесь, что такое микротравма, как ее учесть и отработаете схему действий на тренажере. Во второй части урока изучите, как расследовать несчастные случаи по новому порядку. С помощью образцов документов правильно оформите все акты и справки.

Как учитывать и расследовать микротравмы

С 1 марта 2022 года работодатели обязаны фиксировать травмы работников. Чтобы учесть микротравму, проведите расследование и выявите причины. В видео узнаете, что такое микротравма, как ее учесть и по каким причинам сотрудники будут умалчивать о микротравмах. После видео получите необходимые шаблоны документов и потренируетесь правильно действовать, если кто-то пострадал.

<https://kinescope.io/embed/ogq4PYUtgNY1mipXkAeyyF>

Как расследовать несчастные случаи по новому Положению

С 1 сентября 2022 года действует новое Положение о расследовании несчастных случаев, которое утвердил Минтруд [приказом от 20.04.2022 № 223н](#).

Направьте запрос в медучреждение

При несчастном случае, первое, что нужно сделать - это направить запрос о тяжести травмы в медицинское учреждение, в которое попал пострадавший.

Медорганизация составит медзаключение по форме 315-1/у. В ней укажут характер и [степень тяжести травмы](#). От степени тяжести травмы зависит в какой срок нужно расследовать [НС](#).

Известите контролирующие органы о НС

После того, как узнаете тяжесть травмы, известите контролирующие органы. Социальный фонд России (СФР) известите Сообщением в свободной форме. А

остальные контролирующие органы - [Извещением по форме № 1](#) из [приказа Минтруда от 20.04.2022 № 223н](#).

Сформируйте комиссию по расследованию НС

Сформируйте и утвердите состав комиссии по расследованию несчастного случая. При легком несчастном случае комиссию возглавляет работодатель. В состав входят представители работодателя, специалист по охране труда, представитель СФР, представители профсоюза, уполномоченный по охране труда.

При тяжелом несчастном случае комиссию возглавляет государственный инспектор труда или представитель [Ростехнадзора](#). В состав комиссии входят представители работодателя, специалист по охране труда, представитель СФР, представитель профсоюза, уполномоченный по охране труда, представители администрации или органа местного самоуправления, представитель территориального отделения организаций профсоюзов.

Данные представителей контролирующих органов вам сообщат ответным письмом после того, как вы направите сообщение/извещение о несчастном случае. Если информация не поступила – позвоните в организацию, в которую направляли информацию о НС.

Утвердите комиссию приказом. Это обязательный шаг при создании комиссии.

Составьте протокол осмотра места несчастного случая

Теперь по новому Положению опросы очевидцев и осмотр места НС допустимо проводить с использованием видео-конференц-связи. Если очевидец НС – несовершеннолетний, то его опрос проводите только в присутствии родителей, опекунов, попечителей.

При расследовании НС комиссия изучает документы по охране труда и кадрового делопроизводства.

Если комиссии необходимы дополнительные сведения, то работодатель за свой счет проводит:

- ☒ выполнение технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний, других экспертных работ, привлекая для этого специалистов-экспертов;
- ☒ проведение фотосъемки и видеосъемки места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем;
- ☒ предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды, специальной обуви и других сиз.

Продлить срок расследования несчастного случая можно не более чем на 15 календарных дней. Это делает председатель комиссии. Ранее согласно приказу № 223н решение о продлении сроков расследования НС оформляли письменно, в приказе или протоколе заседания комиссии. 1 сентября 2024 года появилась новая форма - Н-1ЧС (Н-1С). Ее утвердили в приказе Минтруда от 25.04.2024 № 237н. Это значит, что теперь нужно оформлять протокол заседания комиссии и дополнительно акт Н-1ЧС (Н-1С). При этом, в протоколе заседания комиссии определяют целесообразность оформления акта Н-1ЧС (Н-1С).

Новая форма № Н-1ЧС (Н-1С) это форма Н-1ЧС из приложения № 2 приказа № 223н. С 1 сентября у формы поменяли название, но сам документ почти не изменился. В акте нужно указать дату, время и место происшествия, сведения о пострадавшем и обстоятельства несчастного случая.

После того, как материалы расследования собраны, комиссия проводит пять мероприятий. Их смотрите на картинке ниже.



Пять мероприятий, которые проводит комиссия после сбора материалов расследования

1. Устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда
2. Предлагает способы устранения выявленных нарушений, причин несчастного случая и предупреждения аналогичных несчастных случаев
3. Определяет, обусловлены ли действия пострадавшего в момент несчастного случая трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной деятельности
4. Решает вопрос о том, какой работодатель учитывает несчастный случай
5. Квалифицирует происшествие как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством

Комиссия вправе проводить заседания с помощью видео-конференц-связи.

По итогу расследования несчастного случая, не связанного с производством, оформляют акт о расследовании по форме № 5. А по итогу расследования несчастного случая, связанного с производством, акт о несчастном случае Н-1 по форме № 2. Если несчастный случай, связанный с производством, квалифицирован, как групповой, тяжелый или смертельный – в дополнение к акту Н-1 по форме № 2 составьте акт о расследовании по форме № 5. При групповом НС, связанном с производством, акт Н-1 оформляют на каждого пострадавшего.

Если несчастный случай не связан с производством, оформите два экземпляра акта о расследовании по форме № 5. Связанный с производством НС – 2 экземпляра акта о несчастном случае Н-1 по форме № 2, если произошел страховой НС – 3 экземпляра акта о несчастном случае Н-1.

После завершения расследования работодатель в течение трех календарных дней передает один экземпляр акта Н-1 пострадавшему или **его родственнику**. Если лично передать акт невозможно, то направьте его почтой с уведомлением о вручении лично адресату и описью вложения. Второй экземпляр работодатель хранит у себя в течение 45 лет. Третий экземпляр передайте в СФР в течение трех дней после расследования.

При несчастном случае на производстве председатель комиссии передает один экземпляр акта о расследовании по форме № 5 вместе с материалами расследования и копией акта Н-1 в течение трех календарных дней в прокуратуру. Второй экземпляр – работодатель хранит у себя 45 лет. Копии актов и материалов расследования направьте в ГИТ, СФР, профсоюз, Роструд, [Ростехнадзор](#).

Акты подписывают все лица, которые проводили расследование.

Материалы расследования сшейте в папку. Проверьте, что все копии документов заверены печатью.

В течение десяти календарных дней направьте в ГИТ сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах по форме № 10. Если несчастный случай – смертельный, тогда сообщите о последствиях в течение месяца после завершения расследования.

Самое важное

Если пострадавший работник сообщил руководителю или другому представителю работодателя, микротравму нужно зарегистрировать.

Чтобы учесть микротравму, непосредственный руководитель составляет справку о рассмотрении причин микротравм и вносит запись в журнал учета микротравм.

Работник вправе участвовать в рассмотрении причин и обстоятельств микротравмы. Отказывать в участии нельзя.

С 1 сентября 2022 года действует новое Положение о расследовании несчастных случаев, которое утвердил Минтруд приказом от 20.04.2022 № 223н.

От степени тяжести травмы зависит в какой срок нужно расследовать НС.